МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра систем штучного інтелекту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни «Інтелектуальна власність та ІТ-право»
/ назва навчальної дисципліни /

Перший (бакалаврський) рівень базової освіти
/ рівень вищої освіти /

галузь знань 12 Інформаційні технології
/ шифр і назва /

спеціальність 122 Комп'ютерні науки»
/ шифр і назва /

спеціалізація _____
/ шифр і назва /

вид дисципліни обов'язкова
(обов'язкова / за вибором)

мова викладання українська

Затверджено
На засіданні кафедри
Систем штучного інтелекту
Протокол № __ від 21.10.2021 р.

Львів – 2021 рік

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інтелектуальна власність та ІТ-право» для студентів спеціальності **122 «Комп'ютерні науки»**, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти / Укл.: Вовк О.Б. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2021. – 40 с.

Укладач: Вовк О.Б., к.т.н., доц.

Відповідальний за випуск: Шаховська Н.Б., д.т.н., професор

Рецензенти: Шаховська Н.Б., д.т.н., професор

Литвин В.В., д.т.н., професор

ЗМІСТ

Зміст 3
Вступ 4
Тема 1. Об’єкти інтелектуальної власності 5
Тема 2. Патентна інформація .....
Тема 3. Пошук патентної інформації в мережі Інтернет .....
Тема 4. Товарні знаки ….....
Тема 5. Недобросовісна конкуренція .....

ВСТУП

Практичні заняття з дисципліни «Інтелектуальна власність» проводяться з метою закріплення матеріалу, отриманого на лекційних заняттях, а також отримання навичок самостійної роботи при вирішенні практичних завдань, пов’язаних з питаннями інтелектуальної власності.

Поставлені в «Методичних вказівках до практичних занять» завдання відповідають тематиці лекційного матеріалу та дисципліні «Інтелектуальна власність та ІТ-право».

«Методичні вказівки до практичних занять» призначені для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та можуть використовуватись як на аудиторних заняттях, так і для самостійного вивчення дисципліни.

Тема 1. ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вивчення на прикладах різних об'єктів інтелектуальної власності, їх особливостей і відмінностей один від одного.

СВІТ РЕЧЕЙ І РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Світ речей, які ми бачимо навколо себе, постійно ними користуємося, з'явився не «просто так», а створений працею людини, і перш за все – інтелектуальною працею.

Результати творчої діяльності настільки різноманітні за своїм змістом і способом вираження, що не вдалося сформулювати єдиних для будь-якого результату правил, які б визначали його спосіб виникнення, вміст, права та захист. Наприклад, комп'ютерна програма досить сильно відрізняється за своїм змістом і способом використання від музичного твору або конструкції виробу.

Крім результатів інтелектуальної діяльності, з якими досить природно асоціюється поняття «об'єкта інтелектуальної власності», до останніх віднесено також і так звані засоби індивідуалізації юридичної особи, продукції, виконуваних робіт або послуг – фірмові найменування, товарні знаки, найменування місць походження товарів тощо. Приступаючи до розгляду об'єктів інтелектуальної власності, слід враховувати, що вони є об'єктами, з якими пов'язані певні права, і, отже, мають юридичне тлумачення.

У спробі вирішити цю проблему юридична думка пішла по шляху розділення результатів творчої (інтелектуальної) діяльності на різні види – об'єкти інтелектуальної власності, для яких вже з урахуванням їх особливостей сформульовані «свої» правила, які знайшли своє відображення у відповідних законах, зокрема, відносяться до винаходів, комп'ютерних програм, творів літератури та ін.

Щодня, так чи інакше, ми користуємося величезною кількістю речей, створених з використанням результатів інтелектуальної праці, або в яких ці результати виражені. Важливо навчиться це бачити.

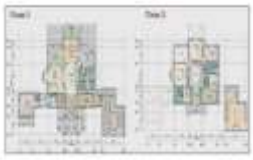
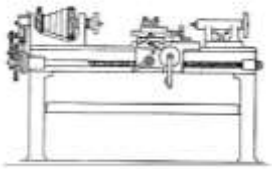
Всі результати діяльності людини можна розділити на дві групи:

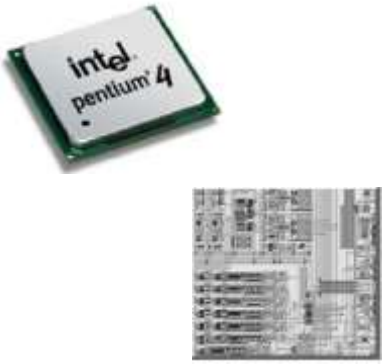
- речі матеріальні;
- результати, які мають матеріальний характер, перш за все, нові наукові і технічні знання.

При цьому, як правило, речі створюються – виготовляються з використанням результатів інтелектуальної діяльності, або представляють собою такий результат, або є засобом, на якому такий результат інтелектуальної діяльності представлений.

Таблиця 1

Приклади результатів інтелектуальної діяльності

ОПИС	ПРИКЛАД
Будинок – конкретне будівля, що перебуває в певному місці. Щоб побудувати цей будинок, його потрібно спочатку спроектувати. Над цим працюють архітектори, що створюють зовнішній вигляд і внутрішній простір будівлі, інженери-будівельники, які виконують розрахунки фундаменту, стін і інших елементів конструкції. Трудяться художники, дизайнери, які оформляють інтер'єри будівлі. Отже, щоб почати проектувати будівлю, як мінімум, потрібно архітектурний проект.	 
Пиріг який спечений, зроблений не просто так, а з використанням інтелектуальної праці у вигляді рецепту.	 
На заводі стоїть токарний верстат, на якому токар обробляє деталі. Але, щоб зробити цей і йому подібні верстати, хтось повинен придумати його конструкцію, кінематичну схему.	 
Для виготовлення дискети треба було створити нові матеріали, спеціальні технології. Однак дискета – це ще і носій, на якому може бути записана (представлена), наприклад, комп'ютерна програма, яка є самостійним результатом інтелектуальної діяльності.	 

Компакт-диск, для виготовлення якого потрібні були не менш складні технології. Але для споживача він цікавий, перш за все тим, що на ньому записані пісні – музичні твори.	
Виробництво процесорів і інших виробів мікроелектроніки – це і нові технології, і створення особливої топології виробу (тобто, просторового розташування його елементів і зв'язків між ними, що прийнято називати топологією інтегральних мікросхем).	
Комп'ютерна плата: щоб виготовити цей електронний блок спочатку потрібно розробити його електричну схему.	

Винаходи

До винаходів відносять технічні рішення, які використовуються в різних галузях промисловості, сільського господарства, медицини. Ці рішення можуть відноситись до різних виробів і продуктів, які здійснюються різними способами і спрямовані на створення нових або вдосконалень відомих пристроїв, машин апаратів, нових матеріалів, продуктів генної інженерії, різних технологічних процесів, інших способів, в тому числі способів медичної діагностики і лікування.

В кожному виробі можна побачити колись створений винахід. Кожен штучно створений матеріал (речовина), наприклад, що представляє хімічну композицію, суміш речовин, що теж є винаходом. Різні способи, які характеризуються деякою сукупністю дій, застосовані до матеріальних об'єктів за допомогою матеріальних засобів, – теж винаходи.

Для того, щоб відокремити винаходи від інших результатів інтелектуальної діяльності, навіть тих, що мають технічний характер, законом встановлений спеціальний перелік. Зокрема **НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ** винаходами:

- відкриття, а також наукові теорії і математичні методи;
- рішення, що стосуються тільки зовнішнього вигляду виробів і спрямовані на задоволення естетичних потреб;
- правила і методи ігор, інтелектуальної або господарської діяльності;
- програми для електронних обчислювальних машин (ЕОМ);
- рішення, які полягають тільки в поданні інформації.

Це не означає, що вони не є творчими результатами, або що для них не передбачена правова охорона. Просто – це «не винахід». Наприклад, комп'ютерна програма або дизайн виробу є іншими об'єктами інтелектуальної власності та для яких, відповідно, є інші закони.

Корисні моделі

Корисна модель (відповідно до законодавства) – технічне рішення, що відноситься «тільки до пристрою». Корисна модель – юридична альтернатива винаходу, коли один і той же «пристрій», з урахуванням зазначених розбіжностей, можна патентувати «як винахід» або «як корисну модель».

Інакше кажучи: якщо створене технічне рішення відноситься до пристрою (машині, конструкції, приладу і т.п.), то ми маємо право його віднести і до винаходу, і до корисної моделі. Тобто, з точки зору характеру результату інтелектуальної діяльності, винахід і корисна модель – одне і те ж, але тільки стосовно пристрою. Хоча, слід враховувати, що в інших країнах, де є інститут правової охорони корисних моделей, до них можуть бути віднесене і більш широке коло об'єктів. Різниця між винаходом і корисною моделлю лежить у правовій сфері. Для корисної моделі в порівнянні з винаходом встановлені менш жорсткі вимоги в частині патентоспроможності, не передбачена експертиза по суті, встановлений менший термін дії патенту.

Промислові зразки

До промислового зразка відносять художньо-конструкторське рішення виробу промислового або кустарно-ремісничого виробництва, що визначає його зовнішній вигляд, або говорять – дизайн виробу.

Сутність **промислового зразка** – це виражена в конкретному виробі засобами художнього конструювання сукупність досягнень науки, техніки, мистецтва, ергономіки. Важливою обставиною, що визначає віднесення художньо-конструкторського рішення до промислового зразка, є вираз його у виробі, причому такому, яке можна багаторазово відтворювати. Як об'єкт правової охорони особливе значення промислові зразки мають в сфері товарів масового споживання.

Програми для ЕОМ

Програма для ЕОМ – це об'єктивна форма представлення сукупності даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ з метою отримання певного результату.

Програма для ЕОМ може бути представлена в різних об'єктивних формах, де «об'єктивність» означає можливість сприймати її безпосередньо або за допомогою технічних засобів.

Наприклад, на початковому етапі створення програміст складає так званий вихідний текст програми, який записує на аркуші паперу, використовуючи для цього одну з алгоритмічних мов. Аркуш паперу є тим матеріальним носієм, на якому представлена програма. Потім програма за допомогою клавіатури вводиться в комп'ютер. Фізично це відповідає зміні стану елементів ОЗП. Відлагоджена програма записується на внутрішній засіб зберігання ЕОМ, при необхідності переноситься на інші носії, наприклад, дискету, компакт-диск, флеш-карту. У всіх випадках ми маємо справи з різними носіями інформації, в якості якої – одна і та ж програма для ЕОМ, тільки представлена в різних формах.

Бази даних

База даних (БД) – це об'єктивна форма організації та представлення сукупності даних, систематизованих таким чином, щоб ці дані могли бути знайдені і оброблені за допомогою ЕОМ.

Об'єктивні форми подання БД можуть бути такі ж, як і для комп'ютерних програм. Що стосується даних, то вони можуть бути:

- числові;
- текстові;
- графічні;
- звукові.

Вимоги пред'являються тільки до організації сукупності даних, яка повинна забезпечувати їх пошук і обробку за допомогою комп'ютерних засобів.

Топології інтегральних мікросхем

Охорона топології інтегральних мікросхем (ТІМС) – наймолодший з правових інститутів в галузі охорони інтелектуальної власності. Своїй появі він зобов'язаний бурхливому розвитку мікроелектроніки в останній чверті XX століття.

ТІМС – зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів ІМС і зв'язків між ними. Іншими словами, ТІМС є серія взаємопов'язаних зображень, які представляють собою тривимірну модель напівпровідникового вироби.

Поняття топології нерозривно пов'язане з поняттям структури напівпровідникового виробу, який характеризується:

- призначенням – для виконання «функції електронної схеми»;
- може бути багатошаровим і утворювати просторову структуру, причому на різній стадії його виготовлення;
- виріб відноситься до області мікроелектроніки.

Твори науки, літератури, мистецтва

Твори науки, літератури, мистецтва об'єднані поняттям «об'єкти авторського права», ці твори складають самий широкий і різноманітний пласт результатів інтелектуальної діяльності.

Літературні твори

До них відносяться поетичні твори, твори в прозі, тобто всі твори, виражені засобами мови. Вони можуть бути будь-якого «формату» (розповідь, повість, роман та ін.), будь-якого жанру і призначення (дитяча література, фантастика, підручники тощо), будь-якої розмірності.

Драматичні, музично-драматичні твори

Прикладами таких творів можуть служити сценарії до драматичних спектаклів, оперні постановки, оперети, мюзикли тощо.

Хореографічні твори, пантоміми

Це – один з найдавніших видів мистецтва, в яких творчість виражено в русі виконавців: балетні постановки, постановки танців, пантоміма представляють ці твори.

Музичні твори

За допомогою звуків і звукосполучень виражені музичні твори – пісня, етюд, симфонія, концерт тощо.

Аудіовізуальні твори

Це один із сучасних видів мистецтва, зобов'язаний появі різної звуко- і відеозаписуючої техніки. До таких творів відносять кінофільми, відеофільми, слайдфільми і т.п.

Твори живопису

Картини, естампи, панно, ілюстрації до книг, комікси, малюнки до мультфільмів – ось далеко не повний перелік таких творів.

Твори скульптури

Від монументальних споруд до настільних мініатюр представлені скульптурні твори. Пісок і лід, камінь і бронза – все може бути використано скульптором для створення твору.

Твори декоративно-прикладного мистецтва

Такі твори представлені у вигляді предметів, якими користується людина. Це – твори мистецтва, перенесені на предмети. Твори архітектури, містобудування, «Застигла музика», середовище, в якому ми живемо, створена архітекторами і будівельниками.

Твори садово-паркового мистецтва

Літні сади, парки Гатчини, Ботанічні ... Сучасні форми цього виду мистецтва – ландшафтний дизайн.

Фотографічні твори

Винахід фотографії не могло не привести до появи нового виду мистецтва, коли художник за допомогою фотографії дає нам можливість побачити світ його очима.

Твори картографії

Карта – це своєрідна модель земної поверхні, уявити яку можна по різному, в чому і проявляється творчість картографа, художника, дизайнера. ... та інші твори Колись, взявши в руку гострий камінь, наш далекий предок вирубав на стіні печери зображення тварини. Так виникло образотворче мистецтво. Навчившись отримувати натуральні барвники, людина стала розфарбовувати ці зображення.

Винахід Даггера, призвів згодом до появи фотомистецтва, а братів Люм'єр – кіномистецтва. Створення комп'ютерів сприяло появі комп'ютерних ігор і фільмів. І так, в міру розвитку техніки, людина намагається використовувати її для вираження своїх творчих думок, і з'являються нові твори, про які ми поки не знаємо.

Товарні знаки

Товарні знаки – це позначення, призначені для індивідуалізації товарів, виконуваних робіт або послуг юридичних або фізичних осіб.

Товарні знаки, якими виробник маркує свої товари або які використовує при виконанні робіт, в рекламі, дозволяють споживачеві орієнтуватися в світі товарів і послуг, перш за все однорідних за своїм призначенням.

Товарні знаки віднесені до об'єктів інтелектуальної власності не як результат інтелектуальної діяльності, але як так звані засоби індивідуалізації юридичної особи, продукції, виконуваних робіт або послуг, прирівняні до розглянутим вище результатами інтелектуальної діяльності з урахуванням особливості прав на них – виняткових прав.

Права на товарні знаки виникають на основі їх реєстрації в Патентному відомстві. У якості товарних знаків можуть бути різні позначення: образотворчі, що мають словесний характер, комбіновані, виконані в різному кольоровому поєднанні, музичні та ін. Важливо, щоб людина могла їх сприймати. Приклади товарних знаків виробників автомобілів представлений нижче.

Зазначення походження товарів (ЗТП)

ЗПТ – позначення, що представляє собою або містить найменування географічного об'єкта і стало відомим в результаті його використання відносно товару, особливі властивості якого виключно або головним чином визначаються характерними для даного географічного об'єкта природними умовами чи людськими факторами.

У чому подібність і відмінність товарних ЗПТ і знаків? ЗПТ, так само як і товарні знаки – це позначення, і призначені вони так само для того, щоб споживач розрізняв товари. На цьому схожість закінчується.

Якщо в якості товарного знака, взагалі кажучи, може бути зареєстровано будь-яке позначення, що володіє розпізнавальною здатністю і для якого немає встановлених законом перешкод, то в якості ЗПТ може бути тільки позначення, що представляє собою або містить найменування географічного об'єкта. Наприклад, це може бути найменування країни, області, населеного пункту, річки, гори тощо. Найменування може бути сучасним чи історичним. Товари, для яких використовується ЗПТ, повинні мати особливі властивості, і ці особливість цих властивостей повинна визначатися природними та іншими факторами, характерними для даної місцевості.

Крім того, якщо власниками товарних знаків є конкретні юридичні особи або фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, і в цьому є сенс товарного знака, що дозволяє розрізняти товари різних виробників, то у ЗПТ немає конкретного власника. Позначення реєструється у патентному відомстві як ЗПТ за заявою особи, яка виробляє товари зі згаданими унікальними властивостями. Інші особи, які виробляють такі ж товари, можуть також за заявою отримати право використовувати ЗПТ для позначення цих товарів. Реєстрація ЗПТ дозволяє всім зазначеним особам вимагати від інших виробників, чиї товари не відповідають даним вище визначенням, припинення використання ЗПТ для позначення їх товарів. Нижче представлені приклади ЗПТ, зареєстровані в Україні.



І ЗПТ, яких Україна може позбутись…



Тому перше, з чого слід починати, коли ви отримали якийсь творчий результат, – необхідно визначити, до якого об'єкту (рідше – об'єктів) інтелектуальної власності можна його віднести як в цілому, так по частинах. Якщо ви це зробите правильно, то зможете звернутися до відповідного закону. Якщо помилитеся, то помилитеся у виборі закону і, відповідно, не зможете повною мірою скористатися правами, наданими законодавством.

ЗАВДАННЯ до практичного заняття №1

за темою «ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

Обрати будь-які 3-5 предметів – об'єктів матеріального світу, які вас оточують. Описати кожен з об'єктів в обсязі достатньому для його ідентифікації. Можна використовувати малюнки, фотографії, комп'ютерну графіку. Для кожного з об'єктів перерахувати різні об'єкти інтелектуальної власності, які використані при виготовленні об'єкта в цілому або його частин, або представлені в (на) цьому об'єкті. Скласти звіт, користуючись прикладом, наведеним у цих Методичних рекомендаціях.

Приклад виконання завдання до ТЕМИ 1.

В якості об'єктів матеріального світу (виробів) вибрані:

НАЗВА ОБ'ЄКТУ	РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ
1. Оправа металева універсальна для окулярів Casta CST 752 	Ознаки, що характеризують виріб, як об'єкт ІВ: 1. **Конструкція** виробу: рамка оправи – металева, складається з двох окуляр, які з'єднані між собою металевим «мостом» та містять силіконові носові упори для кращої фіксації, з'єднані металевими флекс-системами з двома металевими завушниками – ***корисна модель***. 2. **Матеріали**: метал, силікон – ***винаходи***, що належать до способу отримання речовини. 3. **Технологія** вироблення компонентів – ***винаходи***, які стосуються способів отримання об'єкту. 4. **Дизайн виробу** – ***промисловий зразок***. 5. Casta – ***бренд***.
2. Ручка кулькова універсальна "Eco" з синім чорнилом 	Ознаки, що характеризують виріб, як об'єкт ІВ: 1. **Конструкція** виробу: корпус з переробленого паперу у формі трубки із отвором для вставки пишучого стержня з чорнилом та наконечником з біопластику, закривається ковпачком з переробленого паперу з отвором – ***корисна модель***. 2. **Матеріали**: пресований папір, біопластик, чорнило – ***винаходи***, що належать до способу отримання речовини. 3. **Технологія** вироблення компонентів – ***винаходи***, які стосуються способів отримання об'єкту. 4. **Дизайн виробу** – ***промисловий зразок***. 5. Eco – ***незареєстрована торгова марка***.

3. Чохол силіконовий універсальний з логотипом для Apple Iphone 8 	Ознаки, що характеризують виріб, як об’єкт ІВ: 1. **Конструкція** виробу: рамка силіконова прямокутної форми для певного модельного ряду з отвором овальної форми та горизонтальним розміщеним у лівому верхньому куті рамки для камери та отворами внизу рамки для підключення зовнішніх приладів до смартфону, м’яка мікрофібра зсередини – ***корисна модель***. 2. **Матеріали**: силікон, мікрофібра – ***винаходи***, що належать до речовин. 3. **Технологія** компонентів – ***винаходи***, які стосуються способів отримання об’єкту. 4. **Дизайн виробу** – ***промисловий зразок***. 5. **Логотип** «Apple» – ***товарний знак.*** 6. «Apple» – ***бренд***.

Література:

1. Інтелектуальна власність в галузі комп'ютингу: підручник / О.Б. Вовк, В.В. Пасічник, Н.Б. Шаховська, В.С. Якушев ; за наук. ред. В.В. Пасічника; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Л. : Новий Світ-2000, 2013. – 317 с.: іл. – (Серія «Комп'ютинг»).
2. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності [Текст]: навчальний посібник / П.М. Цибульов. — К.: «Інст.інтел.власн.і права», 2005. — 108 с.
3. «Intellectual property», Black's Law Dictionary, 10th ed. (2014)
4. Brad, Sherman; Lionel Bently (1999). The making of modern intellectual property law: the British experience, 1760–1911. Cambridge University Press. p. 207
5. Merges, Robert P.; Menell, Peter S.; Lemley, Mark A. (2007). Intellectual Property in the New Technological Age (4th rev. ed.). New York: Wolters Kluwer. p. 29.

Тема 2. ПАТЕНТНА ІНФОРМАЦІЯ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Знайомство з джерелами патентної інформації, вивчення особливостей патентної інформації та способів ідентифікації зведеного з підтримкою коду ІНІД, освоєння міжнародної патентної класифікації.

ОСОБЕННОСТІ ПАТЕНТНОЙ ІНФОРМАЦІІ

Патентна інформація – це унікальний історичний звіт. Крім технічних відомостей, вона містить зміст правового характеру – про об'єкт правдивого патентовласника, дату пріоритету, авторів і т.д.

Патентна інформація є єдиним джерелом оцінки патентної чистоти об'єктів техніки і, має низку унікальних особливостей.

Повнота уявлення області техніки

Патентні документи найбільш повно розкривають весь спектр рішень, створених в тій чи іншій галузі техніки. Ретроспективний аналіз винаходів дозволяє об'єктивно вивчити історію розвитку, оцінити сучасний рівень техніки, спрогнозувати напрямки її розвитку. Якщо взяти до уваги, що патентна інформація практично не дублюється науково-технічною інформацією, то її унікальність стає ще більш очевидною.

Оперативність

Публікація відомостей про винахід, як правило, здійснюється через 18 місяців з дати подачі заявки. Якщо відомості про патентування технічних рішеннях публікуються в непатентних джерелах інформації, наприклад, в наукових журналах, монографіях, то це відбувається, як правило, пізніше.

Достовірність

Патентні документи, як правило, містять достовірну інформацію про сутність технічних рішень і їх практичного застосування. Цьому сприяють жорсткі вимоги, що пред'являються законодавством всіх країн до заявочних документів. Зрозуміло, це не виключає помилки винахідника щодо якостей і властивостей винаходу, який він описав у заявці – таке можливо. Однак, в патентних документах, як правило, немає відомостей, які б свідомо вводили в оману щодо суті винаходу, прикладів його застосування і результату, що при цьому досягається.

Детальність

У патентних описах технічна інформація розкрита дуже докладно. Як правило, описуються різні варіанти реалізації винаходу, в тому числі, найкращий з відомих винахіднику, наводяться креслення, результати практичного виконання винаходу.

Уніфікація форми

Структура патентного опису єдино образна не тільки в рамках патентів однієї країни, а й практично для патентних описів всіх країн світу.

Патентний опис – це зразковий інформаційний документ, який має уніфіковану логічну структуру, стандартне уявлення бібліографічних даних, стійку лексику.

Навіть в самому об'ємному патентному документі, в тому числі, написаному на «нерідній» мові, можна легко знайти цікаві на даний момент відомості.

Систематизація

Патентна інформація як ніяка інша повно і детально систематизовано завдяки Міжнародну патентну класифікацію (МПК), яка є обов'язковою для використання всіма патентними відомствами щодо винаходів і корисних моделей. Це істотно полегшує пошук і дозволяє створювати електронні бази даних і автоматизовані системи пошуку і обробки патентної інформації.

ВИДИ ПАТЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Оскільки патентна інформація представляє досить значний обсяг навіть для одного винаходу, існує кілька видів публікацій, що представляють відомості про винахід в різних обсягах. Це дозволяє оптимізувати обсяг інформації, що переглядається, в залежності від видів пошуку та завдань аналізу патентної інформації.

Бібліографічна

Цей вид інформації включає встановлений мінімум бібліографічних відомостей, таких як:

- номер публікації (патенту або номер публікації заявки),
- реєстраційний номер заявки,
- дату подачі,
- пріоритетні дані,
- відомості про автора,
- заявника,
- патентовласника,
- назва винаходу,
- МПК.

Використовуючи таку інформацію, можна, наприклад, отримати різну статистичну інформацію про винахідницьку активність в певній галузі техніки або певних винахідників, фірми, аби виявити заявки і патенти конкурентів.

Реферативність

Реферативна інформація, крім бібліографічної, містить відомості, що розкривають в обсязі реферату суть винаходу. Головним чином реферативна інформація служить для полегшення пошуку патентних документів, проведених винахідниками та експертами патентних відомств.

Повні описи

Даний вид патентної інформації, крім бібліографічної інформації і, як правило, реферативної, містить повний опис винаходу (корисної моделі). У разі публікації опису до заявки на винахід, публікується текст заявочного опису в тому вигляді, як він був представлений в патентне відомство. Для патенту публікується повний опис винаходу і формула, з якої виданий патент. Повні описи зазвичай використовують для детального порівняльного аналізу, на основі якого роблять висновки про патентоспроможності винаходів або про можливе порушення патентів.

МІЖНАРОДНА ПАТЕНТНА КЛАСИФІКАЦІЯ (МПК)

Якщо врахувати, що щорічно в світі публікується навіть не сотні тисяч, а мільйони (!!!) патентних документів, то стає очевидно, без їх систематизації неможлива робота ні винахідників, ні експертів патентних відомств. Тим більше, без цього неможлива організація електронних баз даних патентних документів. Для систематизації патентних документів, що відносяться до винаходів і корисних моделей, розроблена Міжнародна патентна класифікація (МПК), обов'язкова до використання всіма патентними відомствами.

З МПК можна ознайомитися на сайті http://uapatents.com/?page=ipc.

Там же є посилання до МПК англійською мовою, представленою на сайті ВОІВ. Індекс «7» означає номер редакції МПК, що діє з 2000 року. Кожні 5 років експерти ВОІВ переглядають МПК, і вводиться її нова редакція. МПК є ієрархічною 5-ти рівневу класифікаційну систему, що охоплює всі відомі галузі науки і техніки, в яких можуть бути створені винаходи.

Перший рівень ієрархії представлений 8 розділами, що позначаються латинськими літерами від «А» до «Н», наприклад, Розділ А «Задоволення життєвих потреб людини».

Наступний рівень – класи, що позначаються арабськими цифрами від «01» до «99» в поєднанні з літерою, що позначає відповідний розділ. Наприклад: А61 – Медицина і ветеринарія; гігієна.

Третій рівень ієрархії МПК – підкласи, що позначаються латинськими літерами від «А» до «Z» в поєднанні з індексом класу. Наприклад: А61В – Діагностика; хірургія; впізнання особистості.

На рівні підкласу в цілому визначається область техніки. Кожен підклас розбитий на підрозділи, іменовані «дробовими рубриками». Серед дробових рубрик розрізняють основні групи і підгрупи, що становлять ще два рівня ієрархії МПК. Індекс дробової рубрики складається з індексу підкласу, за яким слідують два числа, розділені похилою рискою. Індекс основної групи складається з індексу підкласу, за яким слідує одно-, дво- або тризначне число, похила риса і два нуля. Наприклад: А61В 5/00 – Вимірювання для діагностичних цілей. Текст основної групи визначає область техніки, яка вважається доцільною для проведення пошуку.

В МПК текст і індекси основних груп виділені жирним шрифтом. Підгрупи утворюють рубрики, підпорядковані основній групі. Індекс підгрупи складається з індексу підкласу, за яким слід одно-, дво- або тризначне число основної групи, якій підпорядкована дана підгрупа, похила риса і, щонайменше, дві цифри, крім «00». Наприклад: А61В 5/02 – Вимірювання пульсу, частоти серцевих скорочень, тиску або потоку крові ... (див. Текст підгрупи) Текст підгрупи завжди визначається в межах обсягу її основної групи і розкриває тематичну область, в якій проведення пошуку вважається найбільш доцільним. Перед текстом підгрупи ставиться одна або більше точок, які визначають ступінь її підпорядкованості, тобто вказують на те, що підгрупа є рубрикою, підпорядкованій найближчій вище стоячій рубриці, надрукованій в класифікаторі з меншим зсувом, тобто має на одну точку менше.

У всіх випадках текст підгрупи повинен розумітися в межах змісту вищої рубрики, якій підпорядкована дана підгрупа. Наприклад, рубрика А61В 5/0225 визначає «вимірювання, зазначені в А61В 5/02, зокрема, вимірювання тиску в серці або кровоносних судинах, що здійснюються з прикладанням тиску на близько розташовані кровоносні судини, з контролем параметрів тиску по електричним сигналам, наприклад тонам Короткова».

Схематично рубрики МПК можна представити так:



Коди ІНІД

Для того щоб можна було легко орієнтуватися в бібліографічних даних, що приводяться в патентних документах, причому незалежно від відомства, що опублікувало документ, або мови, на якій він опублікований, Стандартом ВОІВ ST.9 встановлені спеціальні ідентифікуючі коди – коди ІНІД, або INID – Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data. Коди ІНІД є двозначні числа (арабськими цифрами), які проставляються безпосередньо перед відповідним елементом бібліографічних даних. Коди зображуються в колах, або в круглих дужках. Перелік кодів ІНІД можна знайти на сайті ВОІВ в розділі «Нормативні документи» – «Стандарти ВОІВ».

Для полегшення роботи коди ІНІД згруповані по 9-ти категоріям, при цьому коди категорій, що закінчуються на «0», в певних випадках можуть бути також використані. Нижче наведені коди категорій і коди ІНІД, що входять в мінімальний набір даних для публікації на першій сторінці патентного документа і в повідомленні офіційного бюлетеня патентного відомства.

(10) Ідентифікація патентного документа

(11) Номер патентного документу

(12) Визначення виду документу

(13) Код виду документу відповідно до стандарту ВОІВ ST.16

(19) Код ідентифікації відомства або організації, що опублікували документ

Примітка: коли дані за кодами (11) і (13) або (19), (11) і (13), використовуються разом і в одному рядку, може бути використана категорія (10).

(20) Дані стосовно заявки

(21) Реєстраційний номер заявки

(22) Дата подачі заявки

(23) Інша(і) дата(и), включаючи дату подачі повного опису після попереднього опису дату виставкового пріоритету

(30) Дані, які стосуються пріоритету відповідно до Паризької конвенції

(31) Номер(и), присвоєний(і) пріоритетній(им) заявці(ам)

(32) Дата(и) подання пріоритетної(их) заявки(ок)

(33) Код, що ідентифікує національне відомство промислової власності, що присвоює номер пріоритетній заявці, або організації, що присвоюють номер регіональної пріоритетної заявки (для міжнародних заявок, поданих відповідно до РСТ, має застосовуватись код «WO»

(40) Дата(и) надання документу для загального ознайомлення

(50) Технічна інформація

(51) МПК

(54) Назва винаходу

(56) Перелік документів-прототипів

(57) Реферат або формула

(58) Область пошуку

(60) Посилання на інші юридично або процедурно пов’язані вітчизняні або колишні вітчизняні патентні документи

(61) Номер та, якщо можливо, дата подання більш ранньої заявки або номер більш ранньої публікації або номер раніше виданого патенту, авторського свідоцтва, корисної моделі або подібного документа, по відношенню до яких даний документ є додатковим

(62) Номер та, якщо це можливо, дата подання більш ранньої заявки, з якої було виділено даний документ

(63) Номер та дата подання більш ранньої заявки, по відношенню якої даний патентний документ є продовженням

(64) Номер більш ранньої публікації, яка «перевидана»

(70) Ідентифікація осіб, що мають відношення до патентного документу

(71) Ім’я (імена) заявника(ів)

(72) Ім’я (імена) винахідника(ів), якщо такі відомі

(73) Ім’я (імена) одержувача (одержувачів), власника(ів), правонаступника(ів) або власника(ів) охоронного документа

(74) Ім’я (імена) патентного(их) повіреного(их) або представника(ів)

(75) Ім’я (імена) винахідника(ів), що є також є заявником(ами)

(76) Ім’я (імена) винахідника(ів), що є також є заявником(ами) і одержувачем(ми) охоронного документу

(80) і (90) Ідентифікація даних, що відносяться до міжнародних конвенцій, крім Паризької конвенції, і із законодавством стосовно свідоцтв додаткової охорони

Приклади використання кодів ІНІД можна бачити в наведених нижче патентних документах.


УКРАЇНА

(19) UA (11) 90737 (13) C2

ОПИС
ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД

(19) UA (11) 90737 (13) C2

(19) DE 699 15 116 T2 2004.10.28

Übersetzung der europäischen Patentschrift

D21F 1/00

Титульный лист описания изобретения к заявке, опубликованного патентным ведомством Канады

(19) Canadian Intellectual Property Office

Office de la Propriété Intellectuelle du Canada

(11) CA 2 350 479 (13) A1


(19) RU (11) 2123456 (13) C1

(51) 6 B64C39/00

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (РОСПАТЕНТ)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

к патенту Российской Федерации

Статус: по данным на 30.11.2005 - может прекратить действие в соответствии со ст. 30 Патентного закона

(54) ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА СУЛТАНОВА А.З.


(19) Canadian Intellectual Property Office

Office de la Propriété Intellectuelle du Canada

(11) CA 2 350 479 (13) A1

(12)

(21) 2 350 479

(22) 25.10.1999

(51) Int. Cl.7 D21F 9/00

(65) 14.05.2001

(86) PCT/US99/24732

(87) WO00/36212

(30) 98122569 RU 15.12.1998

(71) PRAGMATIC VISION, INC., 225 Friend St., BOSTON, XX (US).

(72) DROBOSYUK, VIKTOR MIKHAILOVICH (RU).

(74) MACRAE & CO.

(54) PROCEDE AERODYNAMIQUE PERMETTANT DE FABRIQUER DU PAPIER DE SOIE

(54) AERODYNAMIC METHOD FOR MAKING TISSUE PAPER



(12) **United States Patent**
Scribner

(10) Patent No.: US 6,640,379 B1
(45) Date of Patent: Nov. 4, 2003

(54) ATTACHABLE EYEGLASS WIPERS

(75) Inventor: Ralph E. Scribner, 69, E. Naples Dr., #C, Las Vegas, NV (US) 89119

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 147 days.

(21) Appl. No.: 10/099,420

(22) Filed: Jan. 4, 2002

(51) Int. Cl.[7] A46B 1/00; A46B 1/07

(52) U.S. Cl. 15/250.3; 15/250.27; 351/158

(58) Field of Search 15/250.3, 250.31, 15/250.001, 250.27, 250.15, 250.13, 104.156, 42

(56) References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

OTHER PUBLICATIONS

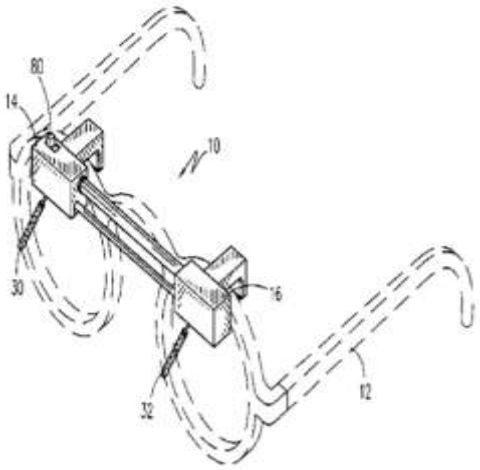
N.Y. Daily News, Magazine Section, Mar. 4, 1951.*
Washington Post, Sunday Publication, 1950.*

* cited by examiner

Primary Examiner—Gary K. Graham
(74) Attorney, Agent, or Firm—Allen D. Gagliardi

(57) ABSTRACT

9 Claims, 3 Drawing Sheets



ЗАВДАННЯ до практичного заняття № 2

за темою «ПАТЕНТНА КЛАСИФІКАЦІЯ»

Для кожного з обраних при виконанні Завдання №1 предметів, речей – об’єктів матеріального світу, в цілому або в будь-якій їх частині, які були віднесені до винаходів (корисних моделей), визначити рубрики МПК. Оформити звіт, користуючись прикладом, наведеним нижче.

Приклад виконання ЗАВДАННЯ №4 «ПАТЕНТНА КЛАСИФІКАЦІЯ».

Для визначених в практичній роботі № 1 об’єктів були визначені наступні рубрики МПК:

ВИРІБ	РУБРИКИ МПК
1. Оправа металева універсальна для окулярів Casta CST 752	**B** Різні технологічні процеси; транспортування **B29** Оброблення пластиків, оброблення речовини у пластиковому стані **B29D** Виготовлення специфічних виробів із пластиків або речовин у пластичному стані **B29D 12/00** Виготовлення каркасних виробів **B29D 12/02** Оправи для окулярів **G** Фізика **G02** Оптика **G02C** Окуляри, сонцезахисні або захисні окуляри, які мають ті ж самі особливості, що і окуляри взагалі; контактні лінзи **G02C 9/00** Кріплення допоміжних оптичних частин **G02C 5/00** Конструкції неоптичних елементів (дужки, проміжна перемичка, петлі) **A** Життєві потреби людини **A61** Медицина **A61F** Протези, пристрої, які забезпечують прохідність або запобігають цілісності **A61F 9/00** Способи або пристрої для лікування очей **C** Хімія; металургія **C23** Покривання металевих матеріалів; покривання інших матеріалів; хімічне оброблення поверхні; способи запобігання корозії металевого матеріалу або утворення накипу **C23F** Способи запобігання корозії металевого матеріалу або утворення накипу **C23F 3/00** Надання блиску металам хімічними засобами **C23F 11/00** Запобігання корозії металевого матеріалу шляхом оброблення поверхні **F** Машинобудування, освітлювання, опалювання, зброя **F16** Загальні способи та пристрої, що забезпечують та підтримують нормальну установку **F16B** Пристрої і деталі для закріплювання або з’єднання конструктивних елементів **F16B 1/00** Пристрої для з’єднання або запобігання відносному переміщуванню конструктивних елементів

2. Ручка кулькова універсальна “Eco” з синім чорнилом	**B** Різні технологічні процеси; транспортування **B43** Письмові або креслярські приналежності; канцелярське приладдя **B43K** Письмове, креслярське і канцелярське приладдя **B43K 7/00** Кулькові ручки **A** Життєві потреби людини **A99** Об’єкти, не охоплені іншими рубриками цього класу **D** Текстиль, папір **D21** Виробництво паперу, виробництво целюлози **D21D** Оброблення матеріалів перед переданням до паперової машини **D21D 99/00** Об’єкти, не охоплені іншими рубриками цього класу **F** Машинобудування, освітлювання, опалювання, зброя **F16** Загальні способи та пристрої, що забезпечують та підтримують нормальну установку **F16B** Пристрої і деталі для закріплювання або з’єднання конструктивних елементів **F16B 1/00** Пристрої для з’єднання або запобігання відносному переміщуванню конструктивних елементів **C** Хімія; металургія **C09** Барвники, фарби, природні смоли, адгезиви **C09D** Покривні композиції, наприклад фарби, чорнила, коригувальні рідини **C09D 11/16** Чорнила **G** Фізика **G09** Навчання, криптографія, відображення, печатки **G09F** Знаки, бірки, печатки **G09F 11/00** Пристрої для змінної інформації, в яких уся інформація закріплена на рухомій основі
3. Чохол силіконовий універсальний з логотипом для Apple Iphone 8	**B** Різні технологічні процеси; транспортування **B65** Транспортування; упаковка; зберігання; маніпулювання тонким або нитковидним матеріалом **B65D** Тара для зберігання або транспортування виробів і матеріалів, наприклад мішки, бочки, пляшки, ящики, жерстяні банки, коробки, корзини, скляні посудини, баки і бункера, контейнери; приналежності, затвори, арматура до них; пакувальні елементи; упаковки **B65D 85/00** Тара, пакування або елементи пакувань, спеціально пристосовані для певних виробів або матеріалів **B65D 85/30** Для виробів, особливо чутливих до ударів або тиску **A** Задоволення життєвих потреб людини **A99** Об’єкти, не охоплені іншими рубриками цього класу **C** Хімія; металургія **C07** Органічна хімія **C07B** Загальні методи органічної хімії; пристрої для них **C07B 61/00** Інші загальні способи **F** Машинобудування, освітлювання, опалювання, зброя **F16** Загальні способи та пристрої, що забезпечують та підтримують нормальну установку **F16B** Пристрої і деталі для закріплювання або з’єднання конструктивних елементів **F16B 1/00** Пристрої для з’єднання або запобігання відносному переміщуванню конструктивних елементів **G** Фізика **G01** Вимірювання, випробування **G01N** Досліджування або аналізування матеріалів шляхом визначення їх хімічних або фізичних властивостей **G01N 11/00** Досліджування пластичності матеріалів

Література:

1. Інтелектуальна власність в галузі комп'ютингу: підручник / О.Б. Вовк, В.В. Пасічник, Н.Б. Шаховська, В.С. Якушев ; за наук. ред. В.В. Пасічника; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Л. : Новий Світ-2000, 2013. – 317 с.: іл. – (Серія «Комп'ютинг»).
2. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності [Текст]: навчальний посібник / П.М. Цибульов. — К.: «Інст.інтел.власн.і права», 2005. — 108 с.
3. «Intellectual property», Black's Law Dictionary, 10th ed. (2014)
4. Brad, Sherman; Lionel Bently (1999). The making of modern intellectual property law: the British experience, 1760–1911. Cambridge University Press. p. 207
5. Merges, Robert P.; Menell, Peter S.; Lemley, Mark A. (2007). Intellectual Property in the New Technological Age (4th rev. ed.). New York: Wolters Kluwer. p. 29.

Практична робота 3

ПОШУК ПАТЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Освоєння процедури пошуку патентної інформації в електронних базах Укрпатенту, Патентного відомства США і Європейського патентного відомства.

ПОШУК НА САЙТІ «УКРПАТЕНТ» (*https://ukrpatent.org)*

Набравши в пошуковому рядку вказану адресу, переходимо на сайт Української філії з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам (Укрпатент). На цьому сайті представлена вся інформація, що стосується промислової власності. По карті сайту або, активувавши курсором рядок «Інформаційні ресурси», виходимо в інформаційно-пошукову систему, що називається «Спеціальна інформаційна система» (СІС) Укрпатенту.

Спеціальна інформаційна система (далі – СІС) – це пошукова система, яка має універсальний інтерфейс пошуку. За допомогою СІС можна, використовуючи один запит, здійснювати пошук серед опублікованих заявок та державних реєстрацій усіх об'єктів промислової власності.

Метою створення спеціальної інформаційної системи є забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, що опубліковані у відповідності до вимог національного законодавства.

СІС має як безкоштовні, так і платні ресурси, на які можна підписатися, уклавши з Укрпатентом договір на обслуговування. З кожним роком Укрпатент розширює можливості СІС, як в частині комерційної інформації, так і в частині безкоштовного доступу до своїх інформаційних ресурсів. Зокрема, безкоштовно може бути здійснено пошук патентних документів (заявок і патентів на винаходи) в реферативній базі. У більшості випадків цього достатньо для знаходження документів, що цікавлять. При необхідності повні описи патентів за номером можна отримати з «Відкритого реєстру винаходів».

Під час створення СІС найголовнішим критерієм був «простота використання». Тому в ній реалізовано два пошукових механізми – простий та розширений.

Простий пошук реалізовано для користувачів, які не мають великого досвіду роботи з інформацією про об'єкти права промислової власності. Тому тут пошукова форма має спрощений, знайомий багатьом користувачам мережі Інтернет, вигляд.

Розширений пошук – має додатковий пошуковий інструментарій. Тут задати фільтри пошуку за видом об'єкта промислової власності, юридичним статусом об'єкту і, в залежності від обраних виду об'єкта та юридичного статусу, обрати пошуковий параметр, за яким необхідно здійснити пошук.

Застосування нових технологій для реалізації пошукового механізму значно зменшить час пошуку інформації.

Треба додати, що у обох пошукових режимах користувач може звузити пошук, створюючи додаткові пошукові умови за допомогою кнопки «Додати параметр». Запуск пошукового процесу здійснюється натисканням кнопки «Показати результати».

СІС має можливість реєстрації. Для таких користувачів додано можливість перегляду документів заявки або справи щодо зареєстрованого об'єкту промислової власності, а також стану діловодства, а результати пошуку користувач має можливість переглянути детальніше.

Формування запиту до бази даних

Загальний синтаксис пошукового запиту:

<вираз1> [<ЛО1>] <вираз2> [<ЛО2>] ... [<ЛО (N-1)>] <виразN>

Логічні оператори (ЛО): ТА, АБО, НЕ, ТА НЕ, АБО НЕ.

Поля для пошуку поділяються на типи: дата, символьний та числовий.

Дата:

Дата вказується у форматі: дд.мм.рррр, дд – день, мм – місяць, рррр – рік.

Якщо день або місяць складається з однієї цифри, необхідно писати перед цифрою нуль.

Спеціальні символи: < , >, =, <=, >=, <>, (,).

Якщо перед датою не вказано спеціальний символ, вважається, що це символ =.

Дати, розділені пробілами, вважаються поєднаними логічним оператором ТА.

Приклади запиту:

- 11.12.2004
- =01.04.2001
- <23.11.2004 АБО 23.12.2004
- 23.11.2003 ТА <= 23.12.2004
- >= 01.01.2001 ТА (< 10.01.2001 АБО <> 05.01.2001)

Число:

Дозволяється вводити ціле число.

Спеціальні символи: <, >, =, <=, >=, <>, (,).

Якщо перед числом не вказано спеціальний символ, вважається, що це символ =.

Числа, розділені пробілами, вважаються поєднаними логічним оператором ТА.

Приклади запиту:

- 12000
- =350
- 12000 АБО 12001
- >3000 ТА <=3010
- >= 2000 ТА (< 3050 АБО <>2500)

Символьний:

Дозволяється використовувати символи українського, російського, англійського алфавіту, цифри.

Регістр символів значення не має.

Слова, розділені пробілами, вважаються поєднаними логічним оператором ТА.

Спеціальні символи: *, ?, '', (,):

* замінює один та більше символів;

? замінює один символ.

Якщо перед символьним значенням не вказано спеціальний символ, вважається, що це символ =.

Приклади запиту:

- київський політехнічний інститут
- ТОВ АБО ВАТ
- (іванов АБО петров) ТА НЕ сідоров
- "Іванов Іван Іванович"
- інформ* стандартиз*
- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АТЛАНТ
- Adamovych Volodymyr Ivanovych

Результати пошуку

Результати пошуку надаються у вигляді таблиці.

Кожний запис в таблиці містить скорочені бібліографічні дані, стосовно охоронного документу.

У випадку великої кількості записів, що було знайдено, вони поділяються на сторінки. Для переміщення між сторінками використовуйте верхню та нижню навігаційну лінійку. Для отримання повних бібліографічних даних охоронного документу, натисніть на заголовок об’єкта.

ПОШУК НА САЙТІ ПАТЕНТНОГО ВІДОМСТВА США http://patents.uspto.gov

Справа представлена головна сторінка сайту Патентного відомства США – U.S. Patent and Trade Office (USPTO), на яку можна потрапити за адресою, вказаною в полі адреси ресурсу.



Зліва під рубриками «Patents» і «Trademark» вказано шляхи в пошукову систему американських патентів і заявок на винаходи, а також товарних знаків. Для пошуку патентних документів вибирає «Search» в рубриці «Patents».

Пошукова система надає можливість роздільного пошуку виданих патентів (Issued Patents) і опублікованих заявок на винаходи (Published Applications). Передбачено три варіанти пошуку:

- Quick Search (швидкий пошук);
- Advanced Search (розширений пошук);
- Patent Number Search (нумераційний пошук).



Проілюструємо на прикладах можливості різних видів пошуку.

Нумераційний пошук. Нумераційний пошук проводиться у випадку, коли відомий номер патентного документа, який потрібно отримати, включивши повний опис. Наприклад, необхідно отримати опис патенту США 6.640.379. Вхід за посиланням «Пошук номеру патенту» на сторінці запиту і задання в полі «Запит» вказаний номер патенту.





Патенти, видані починаючи з 1976 року, можна отримати в текстовому форматі (див. ілюстрацію), а також у графічному форматі .tif. Текстовий формат, зручний для контекстного пошуку, машинного аналізу, копіювання тексту в інші документи з можливістю редагування.

Однак у цьому форматі некоректно показують математичні вирази та не відображаються фігури (графічні матеріали). Якщо натиснути на «Образи», можна отримати повний опис патенту в тому вигляді, як він опублікований на фотографії (див. ілюстрацію). Документ видається посторінково у форматі .tif. Кожна сторінка може бути розповсюджена або збережена у вигляді файлу. Доступні засоби управління, що розміщені на екрані, дозволяють переходити до будь-яких сторінок документа або розділу: Титульна сторінка, креслення, специфікація, претензії.



Розширений пошук. У цьому режимі можна створити запит, використовуючи різні поля документа: Назва (назва), Анотація (реферат), Претензії (формула), Міжнародна класифікація (МПК) і т.д. Способи записів пошукового зображення у вікні «Запит» показуються справа (Приклади), нижче – назва поля (Назва поля) та відповідні іменні коди (Код поля). Активізацією назви поля можна отримати відповідну довідку.





В якості прикладу використання режиму розширеного пошуку було здійснено пошук ключових слів «миша» в назві патенту та індексу підкласу МПК «G06K». Можна вибрати наступну схему: <TTL / миша та ICL / G06K $>. На зображенні зліва представлені результати пошуку.

Швидкий пошук. В режимі Швидкий пошук запит формується з одного або двох пошукових зображень, що з'єднуються між однаковими операторами І, АБО, НЕ. Після цього виводяться відповідні вікна «Термін 1» та «Термін 2», для яких справа в вікні «Поле 1» та «Поле 1» вибираються відповідні поля пошуку. Наприклад, «»иша" задана в полі «Назва», а «Майкрософт» - в полі «Ім'я власника» («Ім'я патентовласника»).





Результат пошуку у режимі Швидкий пошук представлений на зображенні зліва. Знайдено 37 патентів, виданих на компанію Microsoft. Патенти, номер яких починається на букві D, використовуються патентами на промислові форми (патенти на дизайн).

Пошук опублікованих заявок на видачу патенту на винахід (Опубліковані додатки) відбувається за аналогічної схемою. Так само можна використовувати режими Пошук номерів, Швидкий пошук, Розширений пошук.

ПОШУК НА САЙТІ ЄВРОПЕЙСКОГО ПАТЕНТНОГО ВІДОМСТВА (http://ep.espacenet.com)

Пошукова система Європейського патентного відомства (ЄПВ), мабуть, є найпотужнішою з точки зору пошуку патентних документів для таких завдань як визначення рівня техніки або оцінка патентоспроможності винаходів для автора. Це обумовлено тим, що за єдиним запитом система шукає патентні документи практично всіх значущих в патентному сенсі країн. Крім того, пошукова система ЄПВ дозволяє отримувати так звані «патенти-аналоги» (або сімейство патентних документів – Family Members), тобто патенти (і заявки), що відносяться до одного винаходу, але видані (опубліковані) патентними відомствами різних країн і міжнародними організаціями. Це дуже зручно, оскільки можна вибрати документ, складений на найбільш зручній для користувача мові.



Це – головна сторінка сайту Європейського патентного відомства(European Patent Office). Зліва розташовані кнопки знайомих вже пошукових режимів:

- Quick Search;
- Advanced Search,
- Number Search.



Нижче наведені приклади пошуку патентних документів. Оскільки методика пошуку на сайті ЄПВ принципово мало чим відрізняється від описаного пошуку на сайті USPTO, тому, як приклад покажемо можливості пошуку згаданих «патентоаналогів». У вікні «Publication Number» введемо номер відомого документу, в даному випадку – номер міжнародної публікації заявки, поданої за процедурою PCT: WO 0036212, і позначимо поле «Including family».

В результаті знайдені патентні документи різних країн, що відносяться до одного винаходу «Aerodynamic method for making tissue paper» і представлені у вигляді списку «Family List». Відзначимо, що отримання «патентів-аналогів» можливе і після знаходження патентного документа, так як у представленому документі з бібліографічними даними також є відповідна опція.



Клікнувши на потрібному документі отримуємо його у вигляді бібліографічного опису «Bibliographic data» і реферату «Abstract», як правило, з однією з фігур, яка б пояснила винахід. У закладці «Mosaics» можна отримати в стислому вигляді розміщені на одному аркуші графічні матеріали (фігури) даного документа, що зручно для його швидкого перегляду. У закладці «Original document» можна отримати посторінково повний опис обраного патентного документа. При необхідності можна віддрукувати документ, також посторінково, користуючись кнопкою «Print». Щоб зберегти документ, можна скористатися кнопкою «Save Full Document». При цьому перед виконанням команди система запропонує набрати в додатковому вікні якесь «слово» (набір букв), які предствлені в графічному вигляді і які повинен візуально розпізнати користувач. Документ зберігається у вигляді файлу формату NAME.PDF.

ЗАВДАННЯ до практичного заняття №3 за темою «ПАТЕНТНИЙ ПОШУК»

1. Для всіх зазначених при виконанні Завдання №1 предметів, речей – об’єктів матеріального світу, в цілому або в будь-якої їх частини, які були віднесені до винаходів, провести пошук патентних документів в трьох базах:
   - ✓ Укрпатенту;
   - ✓ Патентного відомства США (U.S. Patent and Trade Office);
   - ✓ Європейського патентного відомства (European Patent Office).

   Мета – відібрати патентні документи, які мають найтісніший з технічної точки зору до обраного об’єкту дослідження.
2. Пошук проводити з використанням ключових слів і рубрик МПК, визначених при виконанні Завдання №2.
3. В результаті пошуку в кожній базі повинно бути зроблено наступне:
   - ✓ скласти перелік з 3-5 **РЕЛЕВАНТНИХ** патентних документів із зазначенням даних, достатніх для їх ідентифікації (номер документа із зазначенням країни, назва винаходу, рубрика МПК);
   - ✓ патентні документи відбирати по реферату та повному опису винаходу;
   - ✓ обрати і вказати 1-2 найбільш близьких патентних документа;
   - ✓ отримати повний опис одного з них.
4. Звіт повинен включати:
   - ✓ опис об’єкту аналізу і для кожної бази;
   - ✓ короткий опис виконаних процедур пошуку із зазначенням ключових слів і МПК;
   - ✓ перелік релевантних патентних документів із зазначенням найбільш близьких;
   - ✓ повний опис патенту.
5. Створити опис власного об’єкту (ідеї), проаналізувати його на предмет аналогів згідно пошуку по документації вищерозглянутих патентних відомств та подати у вигляді таблиці (див. приклад нижче).

Приклад виконання під завдань 1-4 до ЗАВДАННЯ до практичного заняття №3 за темою «ПАТЕНТНИЙ ПОШУК».

Пошук патентної інформації проведений щодо об'єктів, заявлених в роботах 1-2 .

ОПРАВА

Використано ресурси електронних баз даних Укрпатенту, Патентного відомства США і Європейського патентного відомства.

Пошук проводився з використанням рубрик МПК G02C 9/00, G02C 5/00, A61F 9/00, C23F 3/00, C23F 11/00, B29D 12/00, B29D 12/02, F16B 1/00, в поєднанні з ключовим словом «оправа до окулярів» (укр.) та «spectacle frame» (англ.).

РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ

1. Укрпатент

Пошук проведено на сайті Укрпатенту в розділі «Спеціальна інформаційна система». Обрана база рефератів патентних документів України.

Результат пошуку – 11 документів, частина з яких представлено нижче:

1. u202002280 (10.07.2020) ОПРАВА ДЛЯ ОКУЛЯРІВ

2. 4872657 (29.12.1994) ОПРАВА ДЛЯ ОКУЛЯРІВ

3. u201406167 (10.11.2014) ОПРАВА ДЛЯ ОКУЛЯРІВ

4. 2002064511 (17.07.2000) ЗЧІПНИЙ МАГНІТНИЙ НАВІСНИЙ КОРПУС ДО ОПРАВИ ОКУЛЯРІВ

5. 93002719 (12.05.1993) СПЛАВ НА ОСНОВІ МІДІ, ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ, ОПРАВА ДЛЯ ОКУЛЯРІВ АБО ЇЇ ЧАСТИНИ, МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ДЛЯ ОДЯГУ ТА ПРОМІЖНИЙ ПРОДУКТ АБО НАПІВПРОДУКТ, ВИГОТОВЛЕНІ З ЦЬОГО СПЛАВУ

Висновок: аналіз назв винаходів показує, що пошук з даними пошуковим образом дав винаходи, що не відносяться до тематики пошуку.

Другий запит був сформульований з використанням додатково рубрики МПК G02C 9/00 АБО G02C 5/00, заданої у відповідному полі.

Результат – 7 патентних документів:

1. u201810439 (22.10.2018) ОПРАВА ОКУЛЯРІВ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ БЕЗПЕЧНОЇ ВІДСТАНІ ДЛЯ ОЧЕЙ ПРИ ЧИТАННІ

2. u200501170 (09.02.2005) ОПРАВА ОКУЛЯРІВ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ДАЛЕКОЗОРОСТІ ТА КОРОТКОЗОРОСТІ

3. u201213137 (19.11.2012) ОПРАВА ДЛЯ ОКУЛЯРІВ

Третій запит був сформульований з використанням додатково рубрики МПК A61F 9/00, заданої у відповідному полі.

Результат – жодного патентного документа.

Четвертий запит був сформульований з використанням додатково рубрики МПК C23F 3/00 АБО C23F 11/00, заданої у відповідному полі.

Результат – жодного патентного документа.

П’ятий запит був сформульований з використанням додатково рубрики МПК B29D 12/00 АБО B29D 12/02, заданої у відповідному полі.

Результат – жодного патентного документа.

Шостий запит був сформульований з використанням додатково рубрики МПК F16B 1/00, заданої у відповідному полі.

Результат – жодного патентного документа.

Висновок: найбільш близькимии до аналізованого об'єкту можна вважати оправи для окулярів, описані в заявці 4872657 та u201213137. Інші об’єкти з такою ж назвою були проаналізовані, проте не підійшли, оскільки зроблені з інших матеріалів. Реферат зазначеного документа представлено нижче.

4872657:

Оправа містить рамку для окулярних лінз та з’єднані з рамкою за допомогою шарнірів дві дужки, кожна з яких підпружинена до рамки за допомогою пружного елемента. Кожен з пружних елементів виконаний у вигляді вигнутої плоскої пружини, один кінець якої жорстко прикріплений до дужки, а другий вільно розміщений між рамкою та дужкою.

u201213137:

Оправа для окулярів містить рамку для лінз і з'єднані з рамкою шарнірними з'єднаннями дві дужки та додатково оснащена регулюючими гвинтами, що вкручені перпендикулярно до рамки для лінз з зовнішнього/внутрішнього боку і впираються в дужки.

2. Патентне відомство США

Пошук проведено в базі патентів США. Запит був сформульований наступним чином.



Результат пошуку – **177** патентів (виведено перших 10):

PAT. NO.		Title
1	10,747,019	Method for fabricating multi-color cellulose acetate spectacle frame
2	10,690,939	Spectacles comprising a pair of progressive lenses
3	10,627,652	Eyewear article side shield retainer
4	10,451,893	Method for determining an optical equipment

5	10,216,005	Method for optimizing a measured contour of a spectacle frame
6	9,910,292	Method for making arms for spectacles from composite material with differentiated rigidity and arms for spectacles obtained thereby
7	9,857,606	Spectacle structure with transformable frames
8	9,772,507	Spectacle frame with intertwining helix joints and nose pad structure to facilitate interchanging of lenses
9	9,766,480	Assembled structure of main spectacle frame and assistant lens frame
10	9,612,452	Wavy structure of spectacle frame



Висновок: Як найбільш близькі відібрані патенти US 56886605, US 3811554, титульні сторінки яких представлені нижче.

Для отримання повного опису патенту US 56886605, та 3811554 був використаний сайт www.pat2pdf.org. Повний опис патенту представлено в додатку.

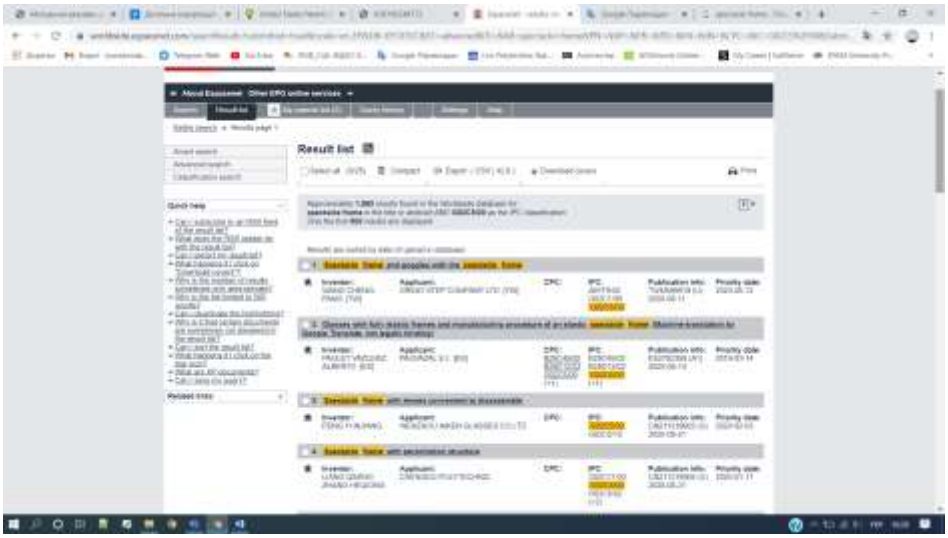


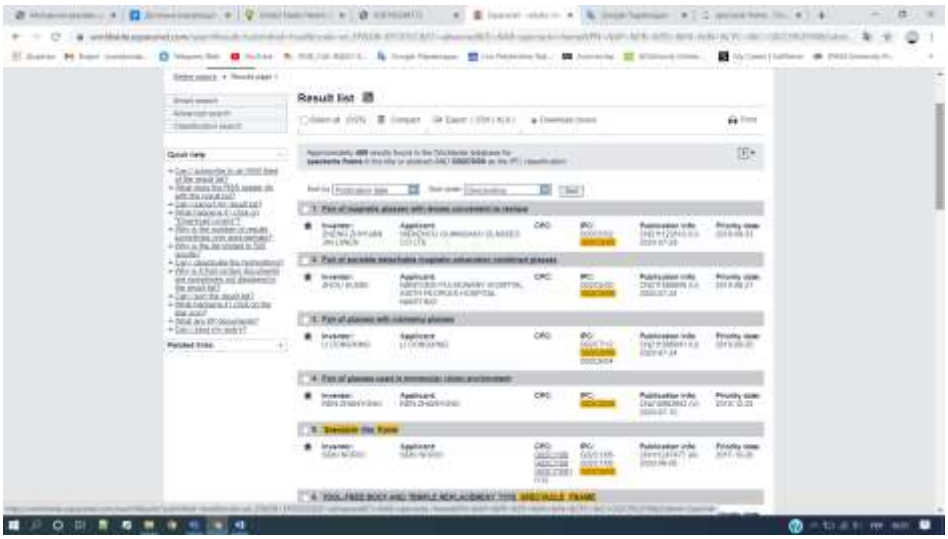


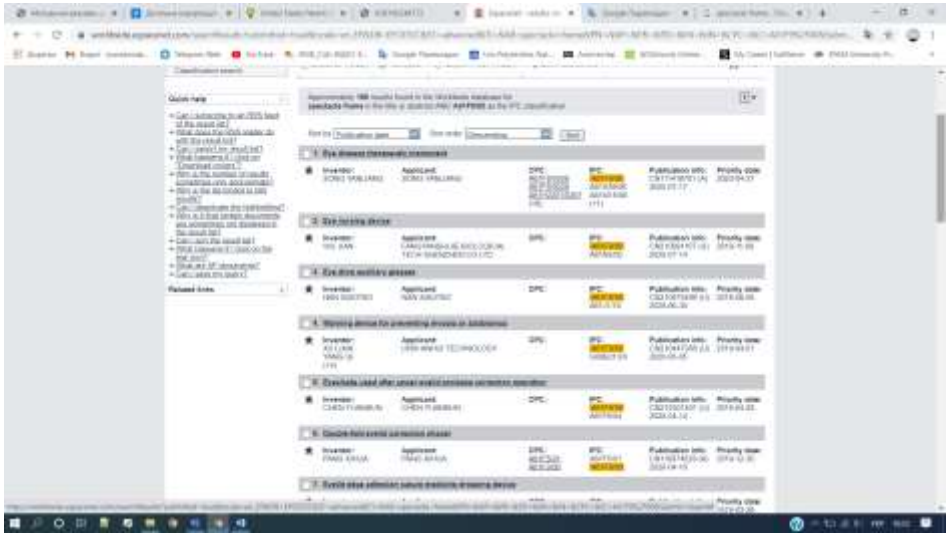
3. Європейське патентне відомство

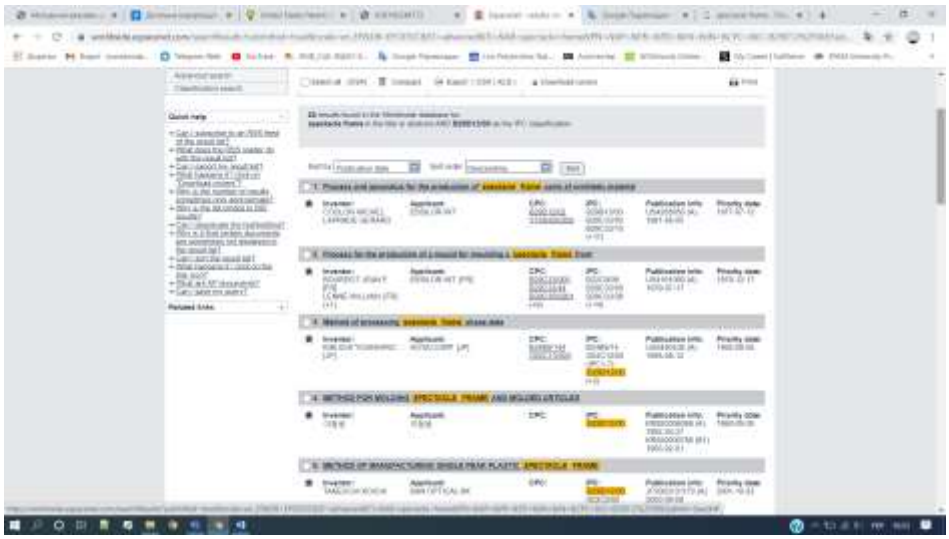
Пошук проведено в базі ЄПВ без обмеження переліку країн. Запит був сформований наступним чином:

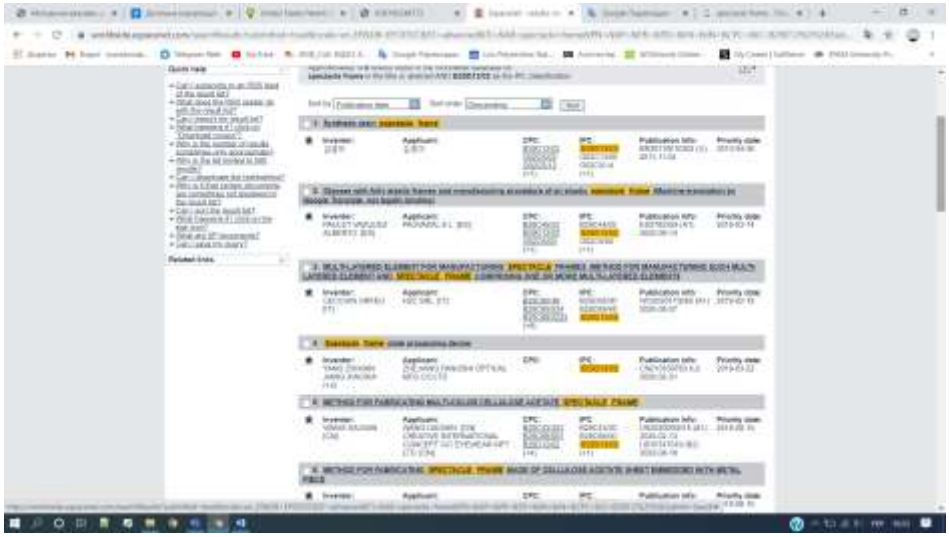
- у вікні «Database» выбрано «Worldwide»;
- в полі «Keyword(s) in title or abstract» задано слово «spectacle frame»;
- в поле «International Patent Classification» заданий індекс МПК– «G02C9/00», (G02C5/00, A61F9/00, C23F3/00, C23F11/00, B29D12/00, B29D12/02, F16B1/00).

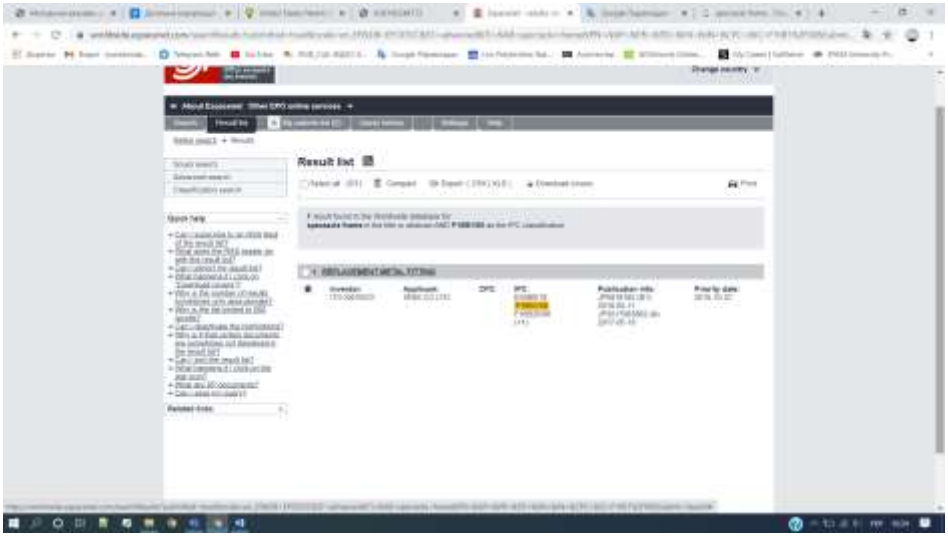


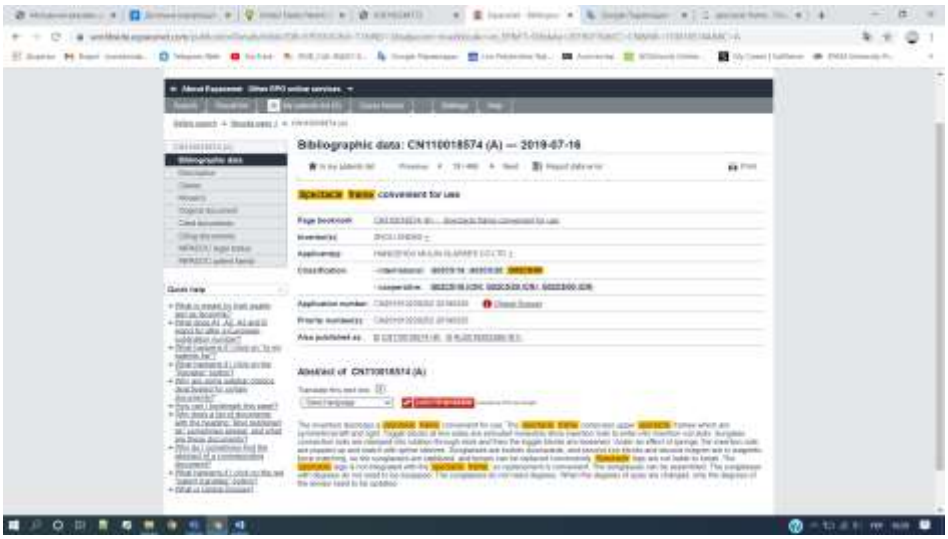












РУЧКА КУЛЬКОВА

Використано ресурси електронних баз даних Укрпатенту, Патентного відомства США і Європейського патентного відомства.

Пошук проводився з використанням рубрик МПК B43K 7/00, F16B 1/00, A99, C09D 11/16, G09F 11/00 в поєднанні з ключовим словом «ручка кулькова» (укр.) та «ballpoint pen» (англ.).

РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ

1. **Укрпатент**

Пошук проведено на сайті Укрпатенту в розділі «Спеціальна інформаційна система». Обрана база рефератів патентних документів України.

Результат – 70 патентних документів, частина з яких представлено нижче:

1. 71858 (15.12.2004) СПОСІБ ВІЗУАЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ І СПОСІБ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ

2. 17373 (15.09.2006) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ

3. 21164 (15.03.2007) МЕХАНІЧНИЙ РЕКЛАМНИЙ ПРИСТРІЙ

4. 37961 (10.12.2008) СПОСІБ АЕРОРЕКЛАМУВАННЯ

Висновок: аналіз назв винаходів показує, що пошук з даними пошуковим образом дав декілька винаходів, що не відносяться до тематики пошуку.

Другий запит був сформульований з використанням рубрики МПК G09F 11/00, заданої у відповідному полі.

Результат – 20 патентних документів, частина з яких представлено нижче:

1. 94110316 (16.11.1994) Кулькова ручка

2. 2001090905 903.09.2001) КРИШКА УНІВЕРСАЛЬНА ВЕНТИЛЬОВАНА ДО РУЧКИ КУЛЬКОВОЇ

3. 95010284 (19.01.1995) Паста для кулькових ручок

4. 201501417 (06.02.2015) a4, кулькова ручка, a, 4, кулькова, ручка, a4. шариковая ручка, шариковая

5. 201601795 (01.11.2016) Ручка автоматична кулькова

Висновок: аналіз назв винаходів показує, що пошук з даними пошуковим образом дав декілька винаходів, що не відносяться до тематики пошуку.

Третій запит був сформульований з використанням додатково рубрики МПК B43K 7/00 та назви «ручка», заданої у відповідному полі.

Результат – 2 патентні документи:

1. 2002043515 (26.04.2002) Шарикова ручка

2. 99031556 (22.03.1999) РЕЗЕРВУАР З ПАСТОЮ ДЛЯ РУЧОК

Висновок: це дуже мало, і можна припустити, що поєднання слова «ручка» з вказаною рубрикою МПК виключає ряд винаходів, в назві яких прямо вказано "ручка".

Четвертий запит був сформульований з використанням тільки рубрики МПК F16B 1/00, заданої у відповідному полі.

Результат – 2 патентні документи:

1. 33649 (15.02.2001) РЕЗЕРВУАР З ПАСТОЮ ДЛЯ РУЧОК

2. 53330 (15.01.2003) ШАРИКОВА РУЧКА

Висновок: аналіз назв винаходів показує схожість з винаходами, описаними у першому пошуку.

П’ятий запит був сформульований з використанням рубрики МПК A99, заданої у відповідному полі, та ключового слова «ручка кулькова»

Результат – жодного документа.

Висновок: не має необхідних патентних документів у даній рубриці

Шостий запит був сформульований з використанням рубрики МПК C09D 11/16, заданої у відповідному полі.

Результат – не знайдено жодного об’єкта

Висновок: Найбільш близьким до аналізованого об'єкту можна вважати ручку, описану в 2002043515:

Шарикова ручка містить порожнистий корпус, що служить для розміщення в ньому записуючого стержня з пастою і який має на звуженому кінці отвір для записуючого наконечника стержня, що виступає із корпусу, а на іншому протилежному кінці корпусу розташована нарізна циліндрична кришка з торцевим дренажним отвором, а також містить захисний ковпачок. Кишеньковий затиск розташовано на нарізній циліндричній кришці, а в захисному ковпачку виконаний поздовжній паз, ширина якого відповідає ширині кишенькового затиску. При цьому торцевий отвір захисного ковпачка має менший діаметр, ніж діаметр його закритого кінця.

2. Патентне відомство США

Пошук проведено в базі патентів США. Запит був сформульований наступним чином.



Результат пошуку – 183 патентів (подано перших 10):

PAT. NO.	Title
10,836,204	Methods for manufacturing ball pen tips, ball pen tip manufacturing machines, ball pen tips and ball pens
10,836,203	Refill friendly pen body
10,696,854	Photocrosslinkable writing ink
10,603,949	Pen for writing and drawing purposes
10,569,597	Pen structure with glass smasher
10,549,571	Tactical pen
10,501,649	Aqueous ink composition for writing instruments
10,265,997	Angled pen
10,232,662	Angle-adjustable, gravity flow ink refill and pen
0,195,892	Articulated pen

Висновок: як найбільш близькі відібрано патент US 6244772 титульна сторінка якого представлена нижче.

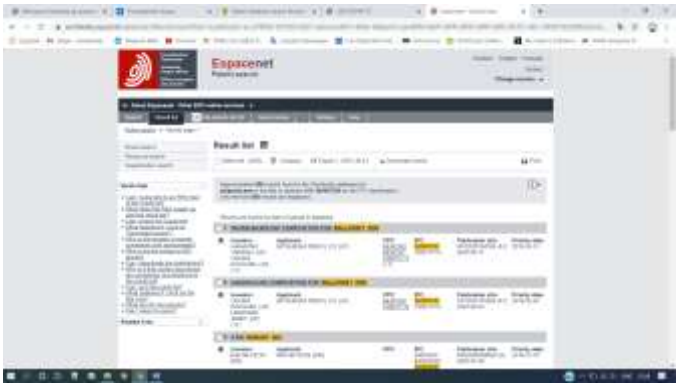
Для отримання повного опису патентів був використаний сайт www.pat2pdf.org. Повний опис патентів представлено в додатку.

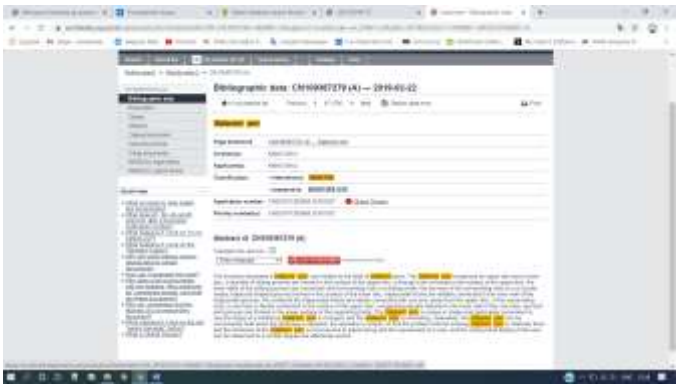


3. Європейське патентне відомство

Пошук проведено в базі ЄПВ без обмеження переліку країн. Запит був сформований наступним чином:

- у вікні «Database» выбрано «Worldwide»;
- в полі «Keyword(s) in title or abstract» задано слово «ballpoint pen»;
- в поле «International Patent Classification» заданий індекс МПК на рівні групи – «B43K7/00» (F16B1/00, A99, C09D11/16, G09F11/00).





ЧОХОЛ ТЕЛЕФОННИЙ

Використано ресурси електронних баз даних Укрпатенту, Патентного відомства США і Європейського патентного відомства.

Пошук проводився з використанням рубрик МПК B65D 85/00, B65D 85/30, B65D 8/00, A45C 11/00, C07B 61/00, F16B 1/00, G01N 11/00, H04B1/38 в поєднанні з ключовим словом «чохол для телефону» (укр.) та «phone case» (англ.).

РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ

1. **Укрпатент**

Пошук проведено на сайті Укрпатенту в розділі «Спеціальна інформаційна система». Обрана база рефератів патентних документів України.

Перий запит був сформульований з використанням додатково рубрики МПК A45C 11/00.

Результат пошуку – 32 документи:

1. a200709710 (28.08.2007) ЗАХИСНИЙ НАДУВНИЙ ПРОТИУДАРНИЙ ЧОХОЛ ДЛЯ ПРИЛАДІВ
2. a200709711 (28.08.2007) ЗАХИСНИЙ ПРОТИУДАРНИЙ ЧОХОЛ ДЛЯ ПРИЛАДІВ
3. u201600958 (05.02.2016) КОМПАКТНА АПТЕЧКА З КИШЕНЯМИ ДЛЯ ДОЗОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
4. u201005454 (05.05.2010) СУВЕНІРНЕ УПАКУВАННЯ З ВИНОГРАДНОЇ ЛОЗИ

Висновок: аналіз назв винаходів показує, що пошук з даними пошуковим образом дав декілька винаходів, що не відносяться до тематики пошуку.

Другий запит:

Результат пошуку –5 документ:

1. u201808330 (30.07.2018) ЧОХОЛ ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ
2. u201407867 (14.07.2014) ЧОХОЛ ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
3. u201302321 (25.02.2013) ЧОХОЛ ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
4. u200501340 (14.02.2005) ЧОХОЛ ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
5. u201208804 (17.07.2012) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЧОХЛА ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ

Висновок: аналіз назв винаходів показав нам 5 елементів.

Третій запит був сформульований з використанням додатково рубрики МПК B65D85/00 OR B65D85/30 OR B65D8/00 та назви «чохол для телефону», заданої у відповідному полі.

Результат пошуку – 1 документ:

1. u201208804 (17.07.2012) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЧОХЛА ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ

Висновок: даний пошук показав нам один елемент.

Четвертий запит був сформульований з використанням додатково рубрики МПК C07B 61/00 та назви «чохол для телефону», заданої у відповідному полі.

Результат – жодного документа.

П’ятий запит був сформульований з використанням додатково рубрики МПК F16B 1/00 та назви «чохол для телефону», заданої у відповідному полі.

Результат – жодного документа.

Шостий запит був сформульований з використанням додатково рубрики МПК G01N 11/00 та назви «чохол для телефону», заданої у відповідному полі.

Результат – жодного документа.

Сьомий запит був сформульований з використанням додатково рубрики МПК H04B1/38 та назви «чохол для телефону», заданої у відповідному полі.

Результат пошуку – 1 документ:

1. u201808330 (30.07.2018) ЧОХОЛ ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ

Висновок: найбільш близьким до аналізованого об'єкту можна вважати чохол, описаний в заявці u201407867.

u201407867:

Чохол для мобільного телефона містить відділення для розміщення телефона. Відділення для розміщення телефона складається з двох горизонтально орієнтованих охоплюючих елементів, які прилягають до задньої панелі телефона, обидва охоплюючі елементи оснащені горизонтальними і вертикальними боковими фіксаторами, нижній охоплюючий елемент жорстко закріплений у нижній частині задньої панелі, на бокових вертикальних гранях телефона розміщені дві плоскі вертикальні стійки, нижні кінці стійок приєднані до нижнього охоплюючого елемента, а верхні частини стійок оснащені поперечними виступами, верхній охоплюючий елемент виконаний із наскрізними отворами, розташованими на його вертикальних бокових фіксаторах, між верхнім і нижнім охоплюючими елементами розташована гнучка шлея-підставка, з'єднана з цими елементами рухомими з'єднаннями, верхній горизонтальний фіксатор виконаний з можливістю знімання з торцевої грані телефона і прикріплений до верхнього охоплюючого елемента за допомогою рухомого з'єднання. При цьому верхній охоплюючий елемент виконаний з можливістю вертикального переміщення вздовж задньої панелі телефона

2. Патентне відомство США

Пошук проведено в базі патентів США. Запит був сформульований наступним чином.



Результат пошуку – 1594 патентів (подано перших 10):

PAT. NO.	Title
10,849,241	Protective enclosure for encasing an electronic device
10,848,195	Protective case for mobile device
10,841,417	Camera opening for smartphone battery case to reduce flash glare
10,840,964	Smartphone case
10,838,461	Input mechanism with deformable touch-sensitive material
10,838,455	Portable electronic device case
10,833,719	Protective case for mobile phone and tablet computer
10,831,248	Mobile device temperature-regulating case
10,827,809	Protective case for electronic device
10,826,554	Mobile phone case having hidden camera detecting function



Висновок: Як найбільш близький відібрано патент US 1000005204679 титульна сторінка якого представлена нижче.

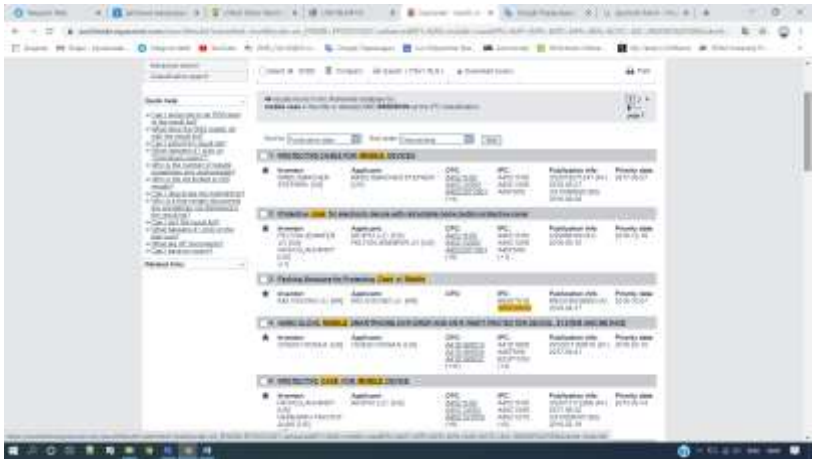
Для отримання повного опису патентів був використаний сайт www.pat2pdf.org. Повний опис патентів представлено в додатку.

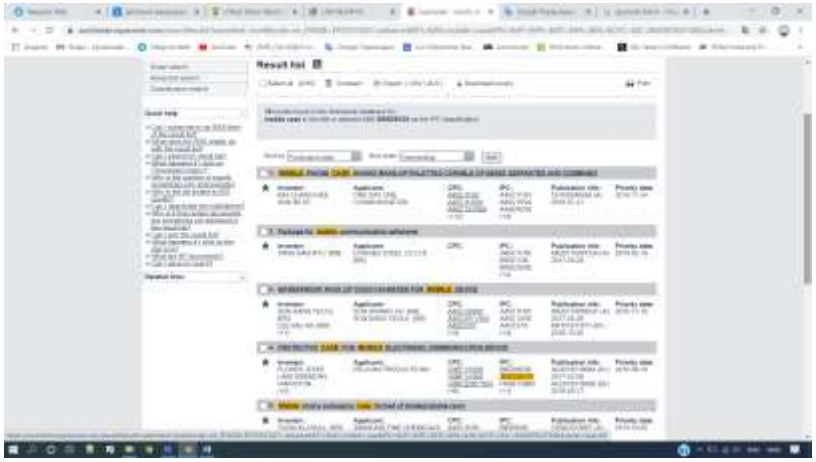


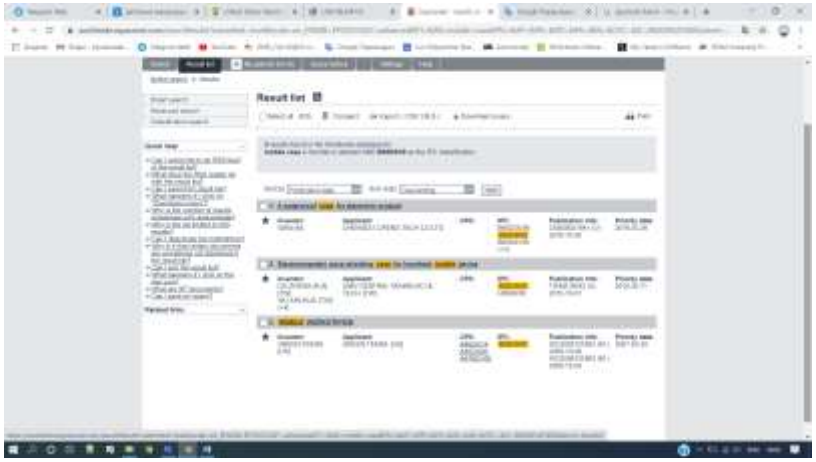
3. Європейське патентне відомство

Пошук проведено в базі ЄПВ без обмеження переліку країн. Запит був сформований наступним чином:

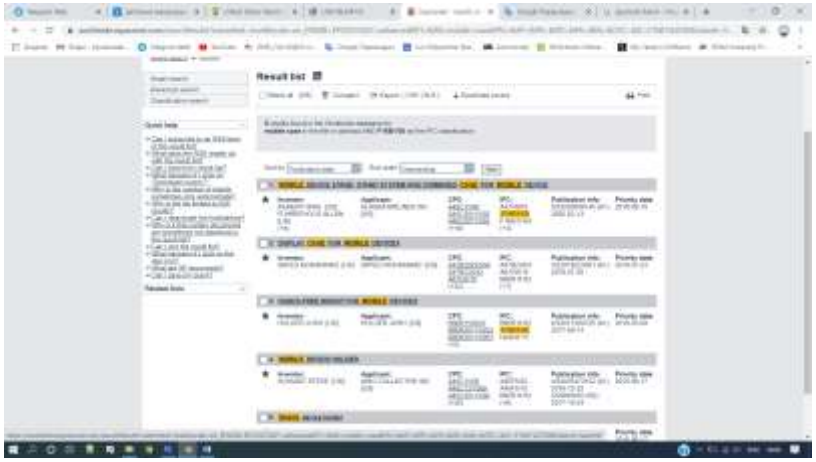
- у вікні «Database» выбрано «Worldwide»;
- в полі «Keyword(s) in title or abstract» задано слово «mobile case»;
- в поле «International Patent Classification» заданий індекс МПК на рівні групи – «B65D 85/00» (B65D 85/30, B65D 8/00, A45C 11/00, C07B 61/00, F16B 1/00, G01N 11/00, H04B 1/38).

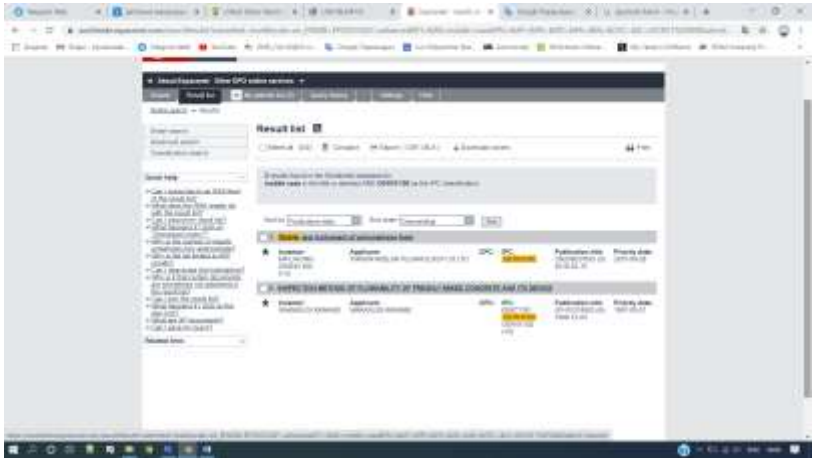


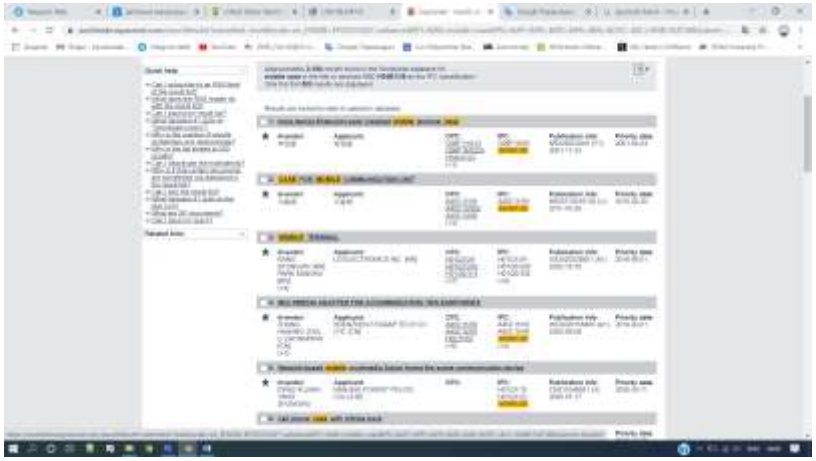


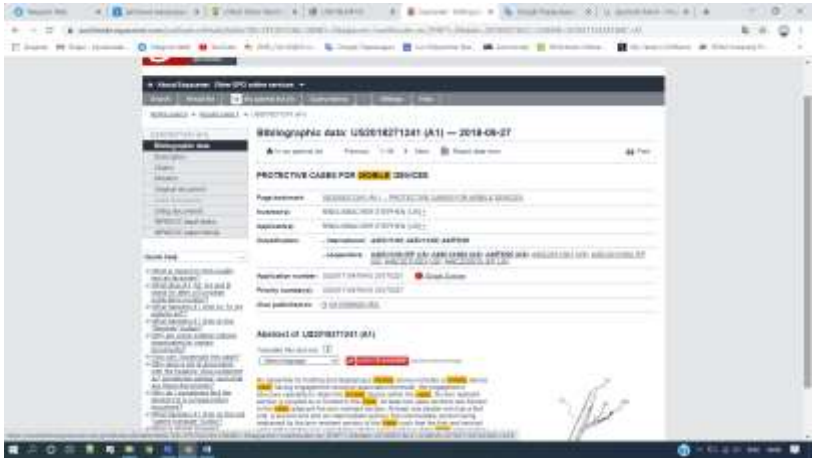












Приклад опису власного об’єкту (ідеї)

Назва пропонованої розробки (ідеї):	Сміттєприбиральна машина
Галузь науки і техніки, до якої вона належить:	Комунальна техніка
Основні терміни (ключові слова):	Компресори
Теги:	Машина для прибирання, сміттєприбиральна техніка
У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?	Люди без спеціальної техніки не встигають прибирати сміття, сміттєприбиральні машини, що є в нас у великій кількості малоефективні, потрібні нові – високоефективні
Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники.	Винайдені мною дві «Роторні машини» (винаходи), що за принципом роботи принципово не відрізняються. Це дуже ефективні компресори, за допомогою яких можна засмоктувати повітря практично з усяким сміттям, що завжди валяється
У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?	Конструкція така, що сміття не може потрапити між барабанами чи ще кудись, а разом із повітрям засмоктується і вже в самій машині пресується і складається автоматично
Вкажіть очікувані області застосування	Для прибирання сміття
Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?	Ніде не буде валятись сміття, люди зможуть займатись більш кваліфікованою працею, ніж прибирання сміття, покращиться екологія
Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)	Ринок може бути дуже великим
Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?	Аналоги є, але вони малоефективні
Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо)	Знаходиться на стадії оформлення заявки на винахід
Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту)	Заявки на винаходи в **Укрпатент** № 200702294 та № 200702568, 2007 В патентному відомстві **США** В **Європейському** патентному відомстві
Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо	Опис попередніх винаходів опубліковано у журналах «Машинобудівник», «Винахідник і раціоналізатор» і ще у 4-х (див. додаток)
Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) ?	…

Література:

1. Інтелектуальна власність в галузі комп'ютингу: підручник / О.Б. Вовк, В.В. Пасічник, Н.Б. Шаховська, В.С. Якушев ; за наук. ред. В.В. Пасічника; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Л. : Новий Світ-2000, 2013. – 317 с.: іл. – (Серія «Комп'ютинг»).
2. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності [Текст]: навчальний посібник / П.М. Цибульов. — К.: «Інст.інтел.власн.і права», 2005. — 108 с.
3. «Intellectual property», Black's Law Dictionary, 10th ed. (2014)
4. Brad, Sherman; Lionel Bently (1999). The making of modern intellectual property law: the British experience, 1760–1911. Cambridge University Press. p. 207
5. Merges, Robert P.; Menell, Peter S.; Lemley, Mark A. (2007). Intellectual Property in the New Technological Age (4th rev. ed.). New York: Wolters Kluwer. p. 29.

Тема 4. ТОВАРНІ ЗНАКИ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Ознайомитись з різними видами товарних знаків, прикладами використання і порушення виключних прав на товарні знаки, вивчення Міжнародної класифікації товарних знаків.

ТОВАРНІ ЗНАКИ: ВИЗНАЧЕННЯ

Товарні знаки – це позначення, що слугують для індивідуалізації товарів, виконуваних робіт або послуг юридичних чи фізичних осіб.

Під «позначеннями», які можуть бути використані в якості товарних знаків, в загальному, може бути будь-який образ, який людина здатна будь-яким чином сприймати за допомогою органів чуття.

Товарні знаки, якими виробник маркує свої товари або які використовує при виконанні робіт, в рекламі, дозволяють споживачеві орієнтуватися в світі товарів і послуг. Головним чином мова йде про можливість розрізняти однорідні товари і послуги різних виробників. Товарні знаки віднесені до об'єктів інтелектуальної власності як так звані засоби індивідуалізації юридичної особи, продукції, виконуваних робіт або послуг, прирівняні до результатів інтелектуальної діяльності з урахуванням особливості прав на них – виняткових прав.



Права на товарні знаки виникають на основі їх реєстрації в Патентному відомстві.

ВИДИ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

В якості товарних знаків можуть бути різні позначення:

- образотворчі,
- словесні,
- комбіновані,
- виконані в різному кольоровому поєднанні,
- музичні та ін.

Наприклад:

Словесні	
Зображувальні (образотворчі, образні)	
Об'ємні	
Звукові (мелодія, музика тощо)	
Комбіновані	

Менш розповсюджені торгові знаки:

- обоняльні (нюх) – певний (визначений) запах;
- голографічні – у вигляді голограм.

Важливо, щоб людина могла їх сприймати.

Не суперечать поняттю товарного знака та законодавству, наприклад, товарний знак у вигляді запаху. Якщо у такого позначення властива розрізняючи здатність, і якщо стосовно такого позначення немає передбачених законодавством підстав для відмови в реєстрації, то позначення у вигляді запаху може бути зареєстровано як товарний знак. Звичайно, це відноситься скоріше до екзотики і не може знайти широкого застосування в силу обмеженості сприйняття такого позначення і можливості його відтворення разом з товарами. Найбільш запам'ятовуються вважаються словесні знаки.

ПРАВА НА ТОВАРНИЙ ЗНАК

В Україні відносини, пов'язані з правовою охороною та використанням товарних знаків, регулюються законом «Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів».

Підстави для виникнення права на товарний знак Правова охорона товарного знаку надається на підставі його державної реєстрації Укрпатентом. При цьому встановлені певні вимоги - умови охороноздатності, яким має задовольняти заявлене позначення. Таким чином, реєстрацію позначення як товарного знака передує подача заявки, і перевірка позначення. Власник знака Враховуючи призначення товарного знака, його власником може бути або юридична особа, або фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність.

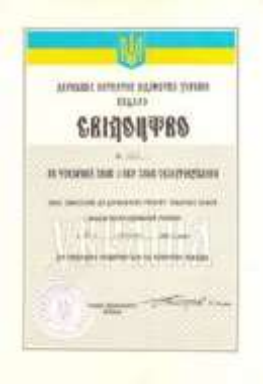
На зареєстрований товарний знак видається свідоцтво, яке засвідчує пріоритет товарного знаку і виняткове право на товарний знак відносно товарів, зазначених у свідоцтві. Термін дії реєстрації товарного знака становить 10 років від дати подачі заявки, і може продовжуватися на чергові десять років необмежену кількість разів шляхом сплати мита і подання відповідної заяви.

СВІДОЦТВО ТА МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ НА ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАК (ТОРГОВУ МАРКУ)

Реєстрація торгової марки в Україні.
Свідоцтво на знак для товарів і послуг.



На зареєстрований знак для товарів і послуг та (або) торгову марку в Україні видається охоронний документ, який називається «Свідоцтво на знак для товарів і послуг», дія якого поширюється на всю територію країни. Отримане свідоцтво підтверджує право вашої власності в Україні та служить запорукою охорони і захисту від недобросовісних дій третіх осіб.



Право власності на знак для товарів і послуг в Україні дає ті ж переваги, що й володіння матеріальним майном (квартирою, машиною, дачею). Знак для товарів і послуг також (як і на будь-яку іншу матеріальну цінність) можна продавати, дарувати, тощо.

Також на території України дійсний інший вид охоронного документа, який також підтверджує права власності на знак для товарів і послуг (торгову марку) – це «Свідоцтво на товарний знак і / або знак обслуговування». Даний вид охоронного документа має теж правове значення, що «Свідоцтво на знак для товарів і послуг».

«Свідоцтво на товарний знак і (або) знак обслуговування» видавалося на самому початку створення незалежної України (розпаду СРСР). З часом зовнішній вигляд та назва свідоцтва на торгову марку зазнала змін і на сьогоднішній день зразок свідоцтва (який видається) наведений вище.



В Україні також діє і такий вид охоронного документа, він як і в першому випадку має назву «Свідоцтво на знак для товарів і послуг», але відрізняється від нього за зовнішнім виглядом. Охоронний документ, який зображений тут є проміжним документом між тим, який видавався на самому початку і між тим який видається зараз.

Але незважаючи на інший зовнішній вигляд – це охоронний документ має теж правове значення: підтверджує право власності на знак для товарів і послуг в Україні та захищає від недобросовісних дій третіх осіб в Україні.

Виключне право на ТЗ

Власнику знаку належать виняткові права, суть яких полягає в тому, що ніхто не має права використовувати товарний знак або схоже з ним до ступеня змішання позначення без дозволу його власника (власника прав). При цьому під використанням розуміється розміщення таких позначень на:

- товарах,
- етикетках,
- упаковках,
- застосуванні при виконанні робіт,
- наданні послуг,
- в пропозиціях до продажу товарів,
- в мережі Інтернет.

Важливо пам’ятати, що виключні права поширюються на використання таких позначень тільки щодо товарів, для індивідуалізації яких товарний знак зареєстрований.

Навіщо потрібно реєструвати товарний знак

Реєстрація товарного знака надає виключне (монопольне право) використовувати його, що пояснює три причини зареєструвати торгову марку:

- право забороняти використання товарного знака всім третім особам – таким чином, ваш товар і ваша репутація в сфері надання послуг будуть надійно захищені;
- отримання пріоритету у використанні запам’ятовується і приваблює бренд – давно відомо, що деякі слова і логотипи найбільш привабливі з точки зору їх реклами і просування. Якщо ви придумали такий товарний знак, має сенс закріпити право на нього раніше конкурентів;
- захист від недобросовісної конкуренції: на практиці не поодинокі випадки, коли торговий знак набуває популярності, проте є незареєстрованим. Такий торговий знак може бути зареєстрована конкурентом, який придбає виключне право його використання і, отже, зможе забороняти використання всім третім особам.

Поняття однорідності товарів

Однорідні товари – це товари, щодо яких у споживачів може скластися враження, що вони виготовлені однією особою. Наприклад, виробник хліба зазвичай виробляє ще й батони, пиріжки, сухарі, тому всі ці товари є однорідними. Разом з тим виробник хліба не виробляє автомобільні шини і не займається наданням юридичних послуг. Отже, такі товари і послуги будуть різнорідними.

Рекомендується використовувати три основні ознаки однорідності:

- співвідношення товарів як рід і вид (одяг і сорочки);
- призначення товарів (буї сигнальні і сигнальні лампи);
- матеріал, який використовується для виготовлення товарів (шкатулки з дорогоцінних металів та сережки, кільця, намиста).

Які позначення не володіють розпізнавальною здатністю

Як говорилось раніше, товарний знак і торгова марка – це засіб індивідуалізації товарів і послуг. Щоб індивідуалізувати товар чи послугу, позначення повинно мати розпізнавальну здатність. Розпізнавальна здатність відсутня, якщо позначення складається тільки з неохоронюваних елементів або елемент, що не охороняється, займає домінуючу позицію.

Елементами, що НЕ підлягають охороні, є:

- слова, що є загальноприйнятими назвами товарів або послуг (молоко, консалтинг, архітектурне бюро, трубний завод і т.п.);
- слова, які є характеристикою товару або послуги (швидке таксі, кваліфікована допомога, багаторічний досвід і т.п.), при цьому далеко не всі прикметники є не охороняється елемент. Наприклад, сік «Добрий» є об'єктом, що охороняється як товарний знак, тому що сік не може бути добрим чи поганим;
- загальноприйняті символи і терміни в сфері діяльності, в якій використовується товарний знак: «С ++» – в сфері програмування; «Каталіз» – в галузі хімічної промисловості і так далі;
- об'ємні позначення, чия форма обумовлена лише призначенням або властивостями (наприклад, не може бути зареєстрований товарний знак у вигляді шурупа для відповідних товарів).

Якщо ви сумніваєтеся, чи володіє торговий знак розпізнавальною здатністю, то потрібно звернутися до досвідчених фахівців з перевірки позначень на можливість реєстрації.

Які товарні знаки визнаються подібними до ступеня змішання

Товарні знаки визнаються подібними до ступеня змішання, якщо вони мають відмінності, але в цілому асоціюються один з одним. Подібність словесних позначень встановлюється, як правило, за трьома критеріями:

- смислова (семантична) схожість – слова асоціюються один з одним через однаковий зміст, або, навпаки, прямого протиставлення (наприклад, «Старий мельник» – «Юний мірошник», «Діти» – «Дітлахи» або «Windows and Doors», зокрема, для програмного забезпечення;
- фонетична (звукова) схожість – слова мають подібне звучання при різному написанні. Наприклад, Logitech – Логітек, Centro – Centrale.
- графічна схожість – слова асоціюються один з одним при візуальному сприйнятті: Aqua Minerale - Aqua Mianrele, McDonald – McDon.

Питання про подібність товарного знака (торгової марки) до ступеня змішання є суб'єктивним. На жаль, не у всіх випадках можна зробити однозначний висновок. Тому, фахівці рекомендують при проведенні експертизи орієнтуватися в першу чергу на перше враження, а не на подальше детальне порівняння позначень. Хоча… суб'єктивне сприйняття у кожної людини різне…

Випадки позначень, що можуть вводити споживача в оману

Здатність ввести споживача в оману щодо товару або його виробника – одна з найпоширеніших підстав для відмови в реєстрації. Цей критерій є вкрай суб'єктивним, що ускладнює оскарження висновків державної експертизи щодо його наявності.

Найбільш часті приклади, коли товарний знак здатний ввести споживачів в оману:

- використовується географічне найменування, що не відноситься до місця знаходження заявника. Наприклад, організація, що розташовується у Львові, реєструє торгову марку «Французькі візерунки»;
- в товарному знаку написана дата, з якою випускається товар, але юридична особа-заявник заснована пізніше цієї дати. Наприклад, експерти відмовлять в реєстрації товарного знака, що містить частину «Випускається з 1919 року», якщо заявник був зареєстрований тільки в 2021 році;
- в товарному знаку використовується позначення, не зареєстроване в Україні, але відоме на її території або за кордоном. Як правило, при перевірці експерт використовує не тільки бази даних товарних знаків і торгових марок, в тому числі міжнародних знаків, але відомості, отримані з джерел в Інтернеті.

Існує цілий ряд обмежень, а точніше – встановлених законом підстав для відмови в реєстрації знака, однак принципово щодо виду позначення, його природи або способу пред'явлення будь-яких обмежень не існує. Важливо, щоб позначення людина могла сприймати і розрізняти серед інших позначень, які супроводжують товари, послуги.

Підстави для відмови в реєстрації товарного знака

Закон «Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів» встановлює два види підстав для відмови в реєстрації позначення як товарний знак:

- абсолютні підстави;
- інші підстави.

Абсолютні підстави для відмови в реєстрації знака, перш за все, слідують з основоположного правила – товарні знаки повинні мати розпізнавальну здатність. Тому, наприклад, не допускається реєстрація в якості товарних знаків позначень, що не володіють розпізнавальною здатністю або складаються тільки з елементів:

- увійшли до загального вжитку для позначення товарів певного виду;
- є загальноприйнятими символами і термінами;
- характеризують товари, в тому числі вказують на їх вигляд, якість, кількість, властивість, призначення, цінність, а також на час, місце, спосіб виробництва або збуту;
- представляють собою форму товарів, яка визначається виключно або головним чином властивістю або призначенням товарів.

Також не допускається реєстрація в якості товарних знаків позначень, що складаються тільки з елементів, що представляють собою державні герби, прапори та інші державні емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, їх герби, прапори та інші емблеми, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, друку, нагороди та інші відзнаки, або схожих з ними до ступеня змішання позначень.

Також не допускається реєстрація в якості товарних знаків позначень, що являють собою або містять елементи:

- є хибними або здатними ввести в оману споживача щодо товару або його виробника;
- що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі.

Інші підстави для відмови в реєстрації.

Основний сенс інших підстав для відмови в реєстрації пов'язаний з неможливістю надання виняткових прав, коли це призводить до зіткнень прав, наприклад, на інші, раніше зареєстровані товарні знаки, загальновідомі знаки, фірмові найменування, промислові зразки, твори літератури, мистецтва і т.п. Наприклад, не можуть бути зареєстровані як товарні знаки позначення, тотожні або подібні до ступеня змішання з товарними знаками інших осіб:

- заявленими на реєстрацію;
- охороняємі в Україні;
- визнаними загальновідомими в Україні. Зрозуміло, ця вимога стосується тільки позначень або знаків щодо однорідних товарів. Інші підстави для відмови в реєстрації описані в Законі.

Міжнародна класифікація товарів і послуг (МКТП)

Оскільки встановлений жорсткий зв'язок прав на товарні знаки з товарами, для яких він зареєстрований, тому, віднесення товарів до певної категорії має бути однаковим. В іншому випадку зіставлення неможливі як при встановленні охороноздатності знака при його реєстрації в патентному відомстві, так і при встановленні факту використання знака.

Для вирішення цієї проблеми була розроблена і застосовується Міжнародна класифікація товарів і послуг (МКТП). В даний час діє 8-а редакція МКТП-8. Повний текст МКТП можна отримати на відповідному сайті: https://nice.uipv.org/. Перелік товарів або послуг представлений в алфавітному порядку, в тому числі англійською та французькою мовами.

Всі товари і послуги розділені на 45 класів, з яких з 1 по 34 призначені для товарів, а з 35 по 45 – для послуг. Назви класу відображають видові назви товарів або послуг, віднесених до даного класу, наприклад, Клас 15 «Музичні інструменти» або Клас 35 «Реклама; керування справами; адміністративна діяльність у сфері бізнесу; канцелярські роботи». Безпосередньо переліку товарів або послуг, віднесених до класу, передують так звані «Пояснення», в яких дається характеристика відповідних товарів або послуг. Причому включається як пряма вказівка, що відноситься до даного класу, так і вираження негативної форми – що не відноситься до даного класу. Дані «Пояснення» надзвичайно важливі для правильного віднесення тих чи інших товарів або послуг до відповідного класу.

ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ТОВАРНІ ЗНАКИ

Маркування виробником своїх товарів товарним знаком, постійне застосування його в рекламі призводить до того, що з часом у споживачів виникають стійкі асоціації цього знака з певними товарами. Якщо товари, марковані певним товарним знаком, мають стійкий попит на ринку, то у деяких недобросовісних виробників виникає бажання почати збувати свою продукцію за такими ж товарним знаком. Оскільки маркування товару точно таким же знаком видається явно недобросовісною дією, вони використовують для цієї мети позначення «подібне до ступеня змішання» з таким товарним знаком. Не важливо, що представляє собою це позначення, як воно створено (шляхом зміни товарного знака або якось інакше), важливо, що воно здатне викликати у споживача згадані асоціації, що призводять до того, що він купує ці товари, приймаючи їх за вже знайомі, звичні товари виробника, які він звик купувати, орієнтуючись на відповідний товарний знак. Наприклад, підробки товарних знаків стосуються батарейок («PenesamiG» замість «Panasonic»), шоколадних батончиків («Mac» замість «Марс»), зубної пасти «belamed» замість «blend-a-med»), сигарет «Camel».

ЗАВДАННЯ до практичного заняття №4
за темою «ТОВАРНІ ЗНАКИ»

1. Для продуктів – товарів, обрані при виконанні практичного завдання №3, визначити, до якого (яким) класу товарів (або послуг) і до яких саме товарів відповідно до МКТП відносяться товари.
2. Визначити коло конкурентів з 3-х компаній-виробників, які продукують однорідний (аналогічного призначення) товар.
3. Для названих конкурентів навести приклади позначень – товарних знаків, використовуваних ними для маркування товару.
4. Дати характеристику цим товарним знакам (словесний, образотворчий і ін.)/
5. Для власного об'єкту, придуманого в практичної №3, створити товарний знак та описати його. Аналогічно, відшукати до 3-х компаній-конкурентів, та повторити пп. 3-4 для власноруч придуманого об'єкту.

Приклад виконання ЗАВДАННЯ №4 «Товарні знаки».

Пошук товарних знаків проведений відносно компаній-виробників об'єктів, дослідження яких відбувалось в практичних роботах 1-3. Пошук проведено в мережі Інтернет. Результати пошуку представлені в таблиці.

1. Оправа для окулярів «Casta», UA: Клас 9 МКТП (прилади, інструменти, обладнання).

Назва компанії	Товарний знак	Характеристики знаку
LuckyLOOK, UA	LuckyLOOK	Знак словесний у вигляді найменування «LuckyLook», складається з двох частин: 1- слово Lucky, виконане в оригінальному шрифті чорного кольору; 2 – слово Look, виконане в звичайному шрифті без засічок чорного кольору.
BlackWood, UA	BLACKWOOD	Знак комбінований, складається з образотворчого елемента у вигляді двох трикутників, з'єднаних ромбом зверху, та словесного елемента – найменування «BlackWood ». Виконаний звичайним шрифтом без засічок чорного кольору.
CoolWinks, India	COOLWINKS	Знак комбінований, складається з образотворчого елемента у вигляді очей в окулярах, які заміняють дві літери «о» словесного елемента – найменування «CoolWinks» – складається з двох частин: 1 – Cool, виконане в оригінальному шрифті синього кольору у верхньому регістрі; 2 – Winks, виконане оригінальним шрифтом чорного кольору та завдяки верхньому регістрі. Закінчення літери «N» не дотягнуто до кінця.

2. Ручка кулькова "Eco", UA: Клас 16 МКТП (канцелярські товари та офісне приладдя).

Назва компанії	Товарний знак	Характеристики знаку
"Eco" , UA	ECO	Знак відноситься до словесного типу та зображений у вигляді найменування «ECO», виконаний в звичайному шрифті без засічок, чорному кольорі, використаний верхній регістр.
Lexi, Ua	Lexi	Знак комбінований, складається з образотворчого елемента у вигляді знака дорівнює та словесного елемента – найменування « Lexi », яке розміщене з правого боку по центру від образотворчого елемента. Виконаний в чорному кольорі, звичайном шрифтом без засічок.
Mont Blanc, Japan	MONT BLANC	Знак комбінований, складається з образотворчого елемента у вигляді шестикутної білої зірки в середині кола з білим контуром, розміщена у правому верхньому куті відносно словесного елемента – напису великими білими літерами «Mont Blank», розділеному у два ряди. Все розташовано на чорному прямокутному фоні.

3. Чохол для смартфона Apple: Клас 9 МПТК (прилади, інструменти, обладнання).

Назва компанії	Товарний знак	Характеристики знаку
Apple, USA		Знак образотворчий, виконаний у вигляді яблука сірого кольору з виїмкою з правого боку та з листком над яблуком.
Endorphone, UK		Знак комбінований, складається з образотворчого елемента у вигляді мобільного телефону, нахиленого вправо під кутом 60 градусів, що заміняє літеру «о» у слові «Endorphone» та трьома рисками зеленого кольору над його лівим верхнім кутом; зеленої дуги, яка розташована під першою літерою у слові «Endorphone» та словесного елемента – найменування «Endorphone». Знак виконаний шляхом поєднання двох кольорів: чорного та зеленого, в звичайному шрифті без засічок без використання верхнього регістру.
2E, USA		Знак образотворчий, виконаний у вигляді елемента, що фомулює назву бренд «2E» оранжевого кольору, обгорнутий в оранжеву рамку оригінальної форми.

Література:

1. Інтелектуальна власність в галузі комп'ютингу: підручник / О.Б. Вовк, В.В. Пасічник, Н.Б. Шаховська, В.С. Якушев ; за наук. ред. В.В. Пасічника; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Л. : Новий Світ-2000, 2013. – 317 с.: іл. – (Серія «Комп'ютинг»).
2. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності [Текст]: навчальний посібник / П.М. Цибульов. — К.: «Інст.інтел.власн.і права», 2005. — 108 с.
3. «Intellectual property», Black's Law Dictionary, 10th ed. (2014)
4. Brad, Sherman; Lionel Bently (1999). The making of modern intellectual property law: the British experience, 1760–1911. Cambridge University Press. p. 207
5. Merges, Robert P.; Menell, Peter S.; Lemley, Mark A. (2007). Intellectual Property in the New Technological Age (4th rev. ed.). New York: Wolters Kluwer. p. 29.

Тема 5. НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вивчення форм недобросовісної конкуренції на основі реальних актів недобросовісної конкуренції, що стали відомими з публікацій в мережі Інтернет і інших загальнодоступних джерелах інформації.

ФОРМИ НЕСУМЛІННОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

В законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» зазначено, що «Не допускається недобросовісна конкуренція, в тому числі:

1) поширення неправдивих, неточних або перекручених відомостей, які можуть заподіяти збитки господарюючому суб'єкту чи завдати шкоди його діловій репутації;

2) введення в оману щодо характеру, способу і місця виробництва, споживчих властивостей, якості та кількості товару;

3) некоректне порівняння господарюючим суб'єктом вироблених чи реалізованих їм товарів з товарами, виробленими або реалізованими іншими господарюючими суб'єктами;

4) продаж, обмін чи інше введення в оборот товару, якщо при цьому незаконно використовувалися результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичної особи, засоби індивідуалізації продукції, робіт, послуг;

5) незаконне отримання, використання, розголошення інформації, що становить комерційну, службову або іншу таємницю, що охороняється законом.

У частині останніх двох форм захист від недобросовісної конкуренції доповнює законодавство в галузі промислової власності та авторського права. Зокрема, визнається недобросовісною конкуренцією «продаж, обмін чи інше введення в оборот товару, якщо при цьому незаконно використовувалися результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичної особи, засоби індивідуалізації продукції, робіт, послуг». При цьому мова йде про результати інтелектуальної діяльності в найширшому сенсі, а не тільки об'єктів інтелектуальної власності, які отримали відповідно до закону правову охорону, наприклад, запатентованих винаходів або об'єктів авторського права. Прирівняні до них "кошти індивідуалізації" також розуміються широко - до них відносять не тільки зареєстровані товарні знаки, а й фірмові найменування та ін. Саме ця форма недобросовісної конкуренції, а також «введення в оману щодо характеру, способу і місця виробництва, споживчих властивостей , якості та кількості товару або щодо його виробників» є найбільшим «популярними» у недобросовісних виробників, які намагаються збути свою продукцію, копіюючи продукцію інших виробників і її оформлення (упаковка, етикетки і т.п.).

ЗАВДАННЯ до практичного заняття №5 за темою «НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ»

На предмет наявності недобросовісної конкуренції зробити огляд:

- вулиць,
- магазинів (крамничок),
- телевізійної реклами,
- реклами в мережі Інтернет

Описати 2-3 виявлених приклади, включаючи:

- опис прикладу з тим ступенем подробиць, щоб його можна було зрозуміти (якщо є можливість, додати текст та фотографію з джерел інформації);
- вказати джерела інформації;
- вказати форму недобросовісної конкуренції відповідно до визначень, даних в законі.

Приклади виконання ЗАВДАННЯ до Теми № 5 «Недобросовісна конкуренція»

Опис об’єкту недобросовісної конкуренції	**Підтвердження**
Існує дуже багато підробок медичних препаратів. Так, наприклад, у відомих ліків "Ессенціале форте" (Рон-Пуленк Рорер, Німеччина) є "двійник" - "Есслівер Форте" (Наброс Фарма, Індія). Це приклад так званого "рабського копіювання", коли з метою збути свій товар, виготовляють його в вигляді копії, як можна більш точної, відомого, користується попитом товару.	
підробка імітує оформлення тюбика зубної пасти з широко відомим товарним знаком "blend-a-med". Пропонується "Belamed", при цьому відтворюється загальне розміщення елементів оформлення тюбика, що в сукупності здатне ввести в оману споживача щодо виробника товару.	
З фактами недобросовісної конкуренції можна часто зустріти у видавничій справі. Наприклад, журнал «Здоров’я від природи». Назва розділена на дуже крупно набране «ЗДОРОВ’Я» і дуже дрібно – «від природи». Це створює можливість змішання з широко відомим, давно випускаємим та досить популярним журналом «ЗДОРОВ’Я».	
Продукт компанії «Петмол» (упаковка молока), а праворуч – продукт «двійник». Характерно не прагнення виділитися на тлі однорідних товарів, тобто придбати індивідуальність, а, навпаки, прагнення домогтися схожості, не відтворюючи при цьому один до одного упаковку «Петмол»: зберігається розміщення елементів оформлення, відтворений самий «сильний» елемент – плями корови, який обігрується в рекламі «Петмол».	
Антимонопольний комітет України визнав актом недобросовісної конкуренції виробництво і продаж напою з етикеткою «PEPS!», схожою до ступеня змішання з «PEPSI» 27 серпня 2003 р. ... Антимонопольний комітет Припін недобросовісну конкуренцію з боку ТОВ «Гарант-2» (м. Одеса), яке з серпня 2002 року випускало та реалізовувало на території Одеської області безалкогольний напій "PEPS!", схожий до ступеня змішання з продукцією ВАТ «Славутич» – всесвітньо відомим напоєм "PEPSI".	
Тут представлено приклад «некоректного порівняння господарюючим суб’єктом вироблених чи реалізованих ним товарів з товарами інших господарюючих суб’єктів». Компанія «Сибірський берег», чиєю продукцією є сухарики «Кириешки», здійснила рекламу своєї продукції, в якій має місце некоректне порівняння з продукцією компанії «Бриджтаун Фудс» – сухариками «3 корочки». Інший приклад: на одному рекламному щиті зображена упаковка сухариків «Кірієшки» і рекламний слоган «Кірієшкі – СПРАВЖНІ сухарики». При цьому слова «СПРАВЖНІ сухарики» явно виділені. На сусідньому стенді зображені бананові і апельсинові шкірки, а також явно засохлі хлібні шкоринки, мають малопривабливий вигляд. І напис: «Справжні сухарики корочками не назвуть». Цією рекламою явно прагнуть створити таке враження: Якщо мова про справжніх сухариках, то це – Кірієшкі, а все інше – скоринки, які можна викинути у смітник.	  
Порівняння упаковок цигарок «Camel»: використовується нібито одинакові зображення та кольорова гама як в оригінальній упаковці (зліва) так і в підробці (справа). Проте дизайн підробленої пачки дещо відрізняється від дизайну оригінальної упаковки.	

Література:

1. Інтелектуальна власність в галузі комп'ютингу: підручник / О.Б. Вовк, В.В. Пасічник, Н.Б. Шаховська, В.С. Якушев ; за наук. ред. В.В. Пасічника; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Л. : Новий Світ-2000, 2013. – 317 с.: іл. – (Серія «Комп'ютинг»).
2. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності [Текст]: навчальний посібник / П.М. Цибульов. — К.: «Інст.інтел.власн.і права», 2005. — 108 с.
3. «Intellectual property», Black's Law Dictionary, 10th ed. (2014)
4. Brad, Sherman; Lionel Bently (1999). The making of modern intellectual property law: the British experience, 1760–1911. Cambridge University Press. p. 207
5. Merges, Robert P.; Menell, Peter S.; Lemley, Mark A. (2007). Intellectual Property in the New Technological Age (4th rev. ed.). New York: Wolters Kluwer. p. 29.

Додатки

Додаток А

Приклад оформлення титульної сторінки звіту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

КАФЕДРА СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Звіт до практичної роботи № ___

з дисципліни:

“Інтелектуальна власність та ІТ-право”

Виконав(ла):

студент(ка) гр. КН-311

_____

Перевірив(ла):

доцент кафедри СШІ

Вовк О.Б.

2021

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки

до практичних занять

з дисципліни «Інтелектуальна власність та ІТ-право»

для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Укладач: Вовк О.Б.